

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة قانون المرافعات ٢٠٢٦ (مقرر جامعة
الأزهر قاهره بنين من الكتاب الجامعي)

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح
بالإعتماد عليها 100% بفضل الله عز وجل

وكفايا دعوه حلوه بظهر الغيب وإنك تذكر الله
وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613
واتساب

الجزء الأول: مدخل إلى قانون المرافعات ومبدأ استقلال القضاء 

أولاً: ماهية قانون المرافعات وموضوعاته 

- **التعريف الأكاديمي:** هو علم يدرس شؤون القضاء والتقاضي من أصول وأوضاع، ويرسم الطريق لصاحب الحق للحصول على الحماية اللازمة لحقه.
- **موضوعات قانون المرافعات:** يشتمل على ثلاث مجموعات من القواعد:
 1. قواعد التنظيم القضائي: تُنظم ترتيب المحاكم، تشكيلها، وشؤون القضاة وأعاونهم (تعيين، ترقية، عزل).
 2. قواعد الاختصاص: تُحدد نصيب كل محكمة من القضايا (الولائي، النوعي، القيمي، المحلي).
 3. قواعد الإجراءات: تُحدد خطوات رفع الدعوى، وسائل الدفاع، إصدار الأحكام، وطرق الطعن.

ثانياً: الطبيعة القانونية والخصائص 

- **طبيعته (قانون عام):** يُعتبر من فروع القانون العام؛ لأنه يُنظم عمل "مرفق القضاء" التابع للدولة (صاحبة السيادة)، رغم أنه يحمي حقوقاً خاصة للأفراد [31، 32].
- **خصائص قواعده:** تتميز بـ 3 خصائص رئيسية [34، 35، 36]:
 1. قواعد آمرة: لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها (باستثناء قواعد الاختصاص المحلي فهي مكملة).
 2. قواعد شكلية: تُلزم باتباع أشكال ومواعيد محددة (الهدف: حماية الخصوم من المفاجآت وضمان سير العدالة، وليست مجرد تعقيد).
 3. فورية التطبيق: تُطبق القواعد الجديدة فور نفاذها بأثر مباشر على الدعاوى (القائمة) التي لم يُفصل فيها.

ثالثاً: الاستثناءات من مبدأ (فورية التطبيق) 

⚠ **قاعدة: 3 حالات نرفض فيها تطبيق القانون الجديد فوراً، ونستمر في تطبيق "القانون القديم" [36، 37]:**

1. **تعديل الاختصاص بعد المرافعة:** القوانين المعدلة للاختصاص لا تُطبق فوراً إذا كان تاريخ العمل بها جاء "بعد إقفال باب المرافعة" (لأن المحكمة تفرغت للحكم).
2. **المواعيد التي بدأت:** إذا بدأ حساب ميعاد قانوني في ظل قانون قديم، فإنه ينقضي (ينتهي) وفقاً للقديم، حتى لو صدر قانون جديد يعدله.
3. **طرق الطعن في الأحكام:** تخضع الأحكام للقانون الذي كان سارياً "وقت صدورها" حمايةً للحقوق المكتسبة للخصوم.

رابعاً: المبادئ العامة (مبدأ استقلال القضاء) 

- **المقصود بالمبدأ:** أن يكون القضاء في مأمن من تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سلطان على القاضي إلا القانون.
- **مظاهر الاستقلال:**
 - **عن السلطة التشريعية:** يُمنع إصدار قوانين لتعديل حكم قضائي، أو التدخل في نزاع معروض.
 - **عن السلطة التنفيذية:** يُمنع إصدار توجيهات للقضاة، أو الامتناع عن تنفيذ أحكامهم، أو العزل والنقل إلا بقانون.
- **في الفقه الإسلامي:** عرف الإسلام المبدأ منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالقاضي مستقل تماماً ولا يخضع لتوجيه الخليفة نفسه [45، 46].

💡 **الشرح المبسط (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

- **الفكرة العملية:** المرافعات هي "الكتالوج". القانون المدني بيقولك "ليك حق"، لكن المرافعات بتقولك "إزاي تاخذ حقك من المحكمة خطوة بخطوة".
- **فرق مهم:** ليه هو "قانون عام" رغم إن خناقة محمد وأحمد على شقة دي حاجة "خاصة"؟ لأن المحكمة اللي بتحكم بينهم دي تابعة لسيادة الدولة، والمرافعات بتنظم شغل المحكمة دي.

- **⚠️ احذر الخلط:** مش كل قواعد المرافعات "أمر" لا يجوز مخالفتها. قاعدة "الاختصاص المحلي" (يعني نرفع القضية في طنطا ولا القاهرة) دي قواعد مكملة يجوز الخصوم يتفقوا يغيروها.
- **🧠 طريقة حفظ سهلة (لاستثناءات التطبيق الفوري):** احفظ الجملة دي: (المحكمة قفلت، الميعاد بدأ، الحكم صدر).
 - المحكمة قفلت باب المرافعة = منبقاش نغير الاختصاص بقانون جديد.
 - الميعاد بدأ في القديم = نكمل عد الأيام في القديم.
 - الحكم صدر في القديم = نطعن عليه بالقانون القديم.

⌚ المواعيد القانونية (تطبيق عملي)

- **ميعاد مستمر أثناء تغيير القانون:**
 - **المثال:** قانون قديم يجعل ميعاد الطعن (60 يوم). بدأ الميعاد، وبعد 10 أيام صدر قانون جديد جعله (40 يوم).
 - **طريقة الحساب:** يستمر الميعاد على القديم (60 يوم).
 - **السبب:** حماية لحقوق الخصم حتى لا يضطرب حسابه للميعاد وتضيع حقوقه.

📝 الجانب المقالي (أسئلة الامتحانات السابقة)

🎯 **سؤال متوقع 1:** "تتميز قواعد قانون المرافعات بأنها فورية التطبيق، اشرح هذا المبدأ مبيناً الاستثناءات الواردة عليه؟"

- **هيكل الإجابة النموذجية:**
 1. **المبدأ:** سريان القانون الجديد فوراً على القضايا المتداولة.
 2. **العلة:** لأن القانون الجديد أصلح وأكثر تحقيقاً للعدالة.
 3. **الاستثناءات (أهم جزء):** تكتب الحالات الثلاثة بشكل مرقم (الاختصاص بعد إقفال المرافعة / المواعيد التي بدأت / طرق الطعن للأحكام السابقة).

🎯 **سؤال متوقع 2:** "اكتب في مبدأ استقلال القضاء في النظام المصري والفقهاء الإسلامي؟" (جاء نصاً في امتحان سابق)

- **هيكل الإجابة النموذجية:**
 1. **التعريف:** لا سلطان على القضاة لغير القانون.
 2. **المظاهر:** الاستقلال عن التشريعية (منع التعديل بقانون) والاستقلال عن التنفيذية (منع التوجيه والعزل التعسفي).
 3. **لمسة الأزهر (مهمة للمصحح):** كتابة أن الإسلام طبق المبدأ بصرامة منذ عهد الصحابة، واستقلال القاضي عن الخليفة.

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- **أهم تعريف:** المرافعات ترسم الطريق لاقتضاء الحق عبر (التنظيم، الاختصاص، الإجراءات).
- **أهم قاعدة:** القواعد (عامة، شكلية، فورية التطبيق).
- **أهم استثناء:** (المواعيد التي بدأت) تُستكمل بالقانون القديم.
- **أهم مبدأ:** القاضي مستقل عن (التشريعية والتنفيذية).

الجزء الثاني: المبادئ العامة للنظام القضائي (المجانية، المساواة، العلانية، المواجهة)

أولاً: مبدأ مجانية القضاء

- المقصود بالمبدأ: ألا يتقاضى القضاة أجراً من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، بل يحصلون على رواتبهم من خزانة الدولة.
- الرسوم القضائية: القضاء "مجاني" من حيث أجر القاضي، ولكنه ليس مجانياً بالكامل؛ حيث تفرض الدولة "رسوماً قضائية" تُدفع للخزانة العامة للحد من الدعاوى الكيدية، ويتحملها في النهاية "الخاسر" في الدعوى.
- الاستثناء (الإعفاء من الرسوم): حماية للفقراء، أجاز المشرع إعفاءهم من الرسوم (مؤقتاً أو نهائياً) بشرطين:
 1. ثبوت عجزهم المالي عن الدفع.
 2. احتمال كسبهم للدعوى.
- في الفقه الإسلامي: القضاء مجاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ فالقاضي يُرزق من "بيت مال المسلمين" ولا يكلف المتقاضين أي أعباء مالية.

ثانياً: مبدأ المساواة أمام القضاء [48، 49]

- المقصود بالمبدأ: للجميع حق متساوٍ في اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم، دون أي تمييز بسبب الغنى أو الفقر، أو الدين، أو اللون، أو المنصب.
- الأساس الدستوري: نص الدستور على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة".
- ملاحظة هامة: اختلاف المحاكم (ابتدائي، جزئي) بسبب قيمة الدعوى أو نوعها، لا يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة؛ لأن القاعدة تُطبق على الجميع بنفس المعيار.
- في الفقه الإسلامي: الإسلام رائد في إقرار المساواة، ويتجلى ذلك في مساواة القاضي بين الخصوم في "المجلس واللحظ والنظر"، وتاريخياً وقف الخلفاء كخصوم عاديين أمام القضاة (كوقوف علي بن أبي طالب مع اليهودي أمام شريح القاضي).

ثالثاً: مبدأ علانية الجلسات (🔥 الأهم امتحانياً) [49، 50، 51]

- المقصود بالمبدأ: أن تكون المرافعة في الدعوى، والنطق بالحكم فيها، في جلسات مفتوحة ومسموح للجمهور بحضورها، وليست مقتصرة على الخصوم فقط.
- أهمية المبدأ (علة التقرير):
 1. يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين (لا يوجد تلاعب في الغرف المغلقة).
 2. يحقق الرقابة الشعبية على أعمال القضاة ويضمن حيادهم.
- الاستثناء (سرية الجلسات): يجوز للمحكمة (من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم) جعل الجلسة "سرية" في 3 حالات فقط:
 1. مراعاة للنظام العام.
 2. مراعاة للأداب العامة.
 3. صيانة لحرمة الأسرة.
- ⚠ قاعدة أمرة مطلقة: استثناء "السرية" ينطبق على (جلسة المرافعة فقط). أما (النطق بالحكم) فيجب أن يكون في جلسة علنية "دائماً وفي جميع الأحوال".
- أثر المخالفة: مخالفة العلانية (أو النطق بالحكم سراً) يؤدي إلى بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً.

رابعاً: مبدأ المواجهة وحرية الدفاع [53، 54، 55]

- المقصود بالمبدأ: لا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى، أو تقديم دليل، إلا وعلم به الطرف الآخر وأتيحت له فرصة الرد عليه (مبدأ المواجهة).
- حرية الدفاع: لكل خصم الحق في إبداء رأيه، وتقديم أدلته، ولا يجوز للقاضي مقاطعته إلا إذا خرج عن موضوع الدعوى أو أخل بأداب الجلسة.

- في الفقه الإسلامي: الأصل ألا يقضي القاضي إلا بحضور الخصمين وسماع أقوالهما، ولا يجوز الحكم على غائب إلا باستثناءات ضيقة ومحددة إذا أُقيمت البينة.

💡 الشرح المبسط (عشان تفهم وتفتكر في اللجان)

- الفكرة العملية: تخيل إن المحكمة دي "ميزان مكشوف". لازم الكل يشوفه (علانية)، ومحدث يدفع للقاضي بقشيش (مجانية)، والوزير زي الغفير قدامه (مساواة)، ومفيش خصم يوشوش القاضي في ودنه من غير ما الثاني يسمع ويرد (مواجهة).
- ⚖️ فرق جوهري (التريكة كلها هنا): إيه الفرق بين "سرية المرافعة" و "سرية النطق بالحكم"؟
 - المرافعة (تقديم الورق والشهود): ممكن تتقفل أبوابها لو القضية فيها فضايح أو آداب عامة.
 - النطق بالحكم (القرار النهائي): مستحيل الباب يتقفل. لازم القاضي يفتح الباب وينطق بالحكم قدام الناس، لو نطق بيه في السر = الحكم باطل.
- ⚠️ احذر الخلط: لما يجيلك سؤال في الصح والخطأ: "مبدأ المجانية يعني إعفاء الخصوم من كافة الرسوم القضائية" ← العبارة خطأ، المجانية تعني عدم دفع أجر للقاضي، لكن الرسوم تُدفع للدولة.

🕒 المواعيد القانونية

- (ملاحظة تنظيمية: هذا الجزء التأسيسي لا يحتوي على مدد أو مواعيد رقمية، الأهم هنا هو فهم "المبادئ والاستثناءات" بدقة).

📝 الجانب المقال (هندسة الإجابة لامتحانات السابقة)

🎯 سؤال متوقع ومكرر جداً: [ورد في امتحان 2022/2023 - الصورة 172] "ما المقصود بمبدأ علانية الجلسات في النظام القضائي المصري؟ موضحاً الاستثناءات الواردة عليه، والجزاء المترتب على مخالفته؟"

- هيكل الإجابة النموذجية (للحصول على الدرجة النهائية):
 1. المقصود: تعريف السماح للجمهور بحضور المرافعة والنطق بالحكم.
 2. العلة: تذكر نقطتين (زرع الثقة + الرقابة الشعبية).
 3. الاستثناء (مفتاح الدرجة): تذكر أن الأصل العلانية، ويجوز السرية لـ (النظام العام، الآداب، الأسرة).
 4. القيد الذهبي: تكتب بخط واضح: "استثناء السرية للمرافعة فقط، أما النطق بالحكم فعلمي دائماً".
 5. الجزاء: بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً.

🎯 سؤال متوقع: "تحدث عن مبدأ مجانية القضاء مبيناً موقف الفقه الإسلامي منه؟"

- هيكل الإجابة النموذجية:
 1. التعريف: عدم دفع أجر للقاضي.
 2. الرسوم: توضيح أنها للدولة لمنع الكيدية.
 3. الاستثناء: إعفاء الفقير (بشرطين: العجز واحتمال الكسب).
 4. لمسة الأزهر: القاضي يُرزق من بيت المال ولا يكلف الخصوم شيئاً.

- أهم قاعدة: النطق بالحكم يجب أن يكون علنياً دائماً وأبداً.
- أهم جزاء: مخالفة العلانية تؤدي إلى البطلان المطلق.
- أهم استثناء: السرية تجوز في المرافعة لـ (النظام العام/الآداب/الأسرة) + الإعفاء من الرسوم لـ (الفقير العاجز).
- أهم فح: المجانية تعني عدم أخذ القاضي للأجر، وليس إلغاء الرسوم القضائية للدولة.

📝 الجزء الثالث: تعدد القضاة والتقاضي على درجتين

📌 أولاً: مبدأ "تعدد القضاة" مقابل "القاضي الفرد" [58، 59]

- المقصود بتعدد القضاة: أن تُنظر الخصومة أمام محكمة مُشكلة من (عدد فردي) من القضاة (ثلاثة فأكثر)، يدرسون القضية ويفصلون فيها مجتمعين.
- المقصود بالقاضي الفرد: أن تُنظر الخصومة أمام قاضٍ واحد، يقوم بمفرده بدراسة القضية وإصدار الحكم.
- مزايا نظام (تعدد القضاة):
 - ضمانة للعدالة: المداولة وتبادل الآراء بين القضاة يقلل من احتمالية الخطأ.
 - الحياد التام: يصعب التأثير على مجموعة قضاة أو رشوتهم مقارنة بقاضٍ واحد.
 - توزيع المسؤولية: يحمي القاضي من الضغوط الخارجية؛ لأن الحكم يصدر باسم الهيئة ككل.
- مزايا نظام (القاضي الفرد):
 - سرعة الفصل: يمنع تراكم القضايا ويقضي على البطء.
 - الشعور بالمسؤولية: القاضي الفرد يعلم أنه المسؤول الوحيد عن الحكم، فلا يعتمد على غيره.
 - توفير النفقات: يوفر مجهود القضاة ويوجههم لقضايا أكثر.
- موقف المشرع المصري: أخذ بالنظامين معاً (نظام مختلط):
 - جعل القاضي الفرد للمحاكم الجزئية (القضايا البسيطة وقليلة القيمة).
 - جعل تعدد القضاة للمحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض (القضايا الكبيرة والمعقدة).
- في الفقه الإسلامي: الأصل هو (القاضي الفرد)، ولكن يجوز تعدد القضاة إذا اقتضت المصلحة ذلك لتشعب القضايا وتجنباً للخطأ.

📌 ثانياً: مبدأ التقاضي على درجتين [60، 61، 62]

- المقصود بالمبدأ: حق الخصم في عرض النزاع أمام محكمة (أول درجة)، فإذا لم يرتضِ حكمها، يجوز له الطعن عليه وعرض النزاع مرة أخرى بالكامل (موضوعاً وقانوناً) أمام محكمة أعلى تسمى (محكمة ثاني درجة أو الاستئناف).
- مزايا المبدأ (أهميته):
 - تدارك أخطاء محكمة أول درجة (القاضي بشر يخطئ).
 - إتاحة الفرصة للخصوم لتدارك ما فاتهم من أدلة أو دفعات في الدرجة الأولى.
 - رهبة قاضي الدرجة الأولى من رقابة محكمة الاستئناف تجعله أكثر دقة وعناية في حكمه.
- عيوب المبدأ (الانتقادات الموجهة له):
 - يؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي وطول أمد النزاع.
 - زيادة النفقات على الخصوم.
 - قد يستغله الخصم سيئ النية للمماطلة.
- الاستثناءات (التقاضي على درجة واحدة):
 - الأصل هو درجتين، ولكن المشرع جعل بعض الأحكام "نهائية غير قابلة للاستئناف" (تصدر من درجة واحدة) إذا كانت قيمة الدعوى بسيطة جداً (لتخفيف العبء عن المحاكم).
- في الفقه الإسلامي: النظام معروف ومقرر. يجوز نقض حكم القاضي الأول إذا خالف (نصاً قاطعاً في القرآن أو السنة أو الإجماع)، ويُنقض الحكم ويُعاد النظر فيه تحقيقاً للعدالة [62، 63].

💡 الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان)

- **الفكرة العملية:** أي نظام قضائي يحاول يوزن بين (السرعة) و(الدقة).
 1. لو القضية بسيطة (خناقة على 10 آلاف جنيه)، بنخلي قاضي واحد يحكم فيها بسرعة، وحكمه بيكون نهائي (عشان منضيعش وقت المحاكم الأكبر).
 2. لو القضية كبيرة وملايين، بنخلي هيئة من 3 قضاة تحكم فيها (دقة)، ولو حد معجبهوش الحكم، يروح لمحكمة أعلى (استئناف) تراجع القضية من الألف للياء (درجة ثانية).
- **فرق جوهري:** محكمة (الاستئناف) بتفتح القضية من ثاني وتسمع شهود وتشوف ورق (لأنها محكمة موضوع).
- **⚠️ احذر الخلط (تريكة امتحانية خطيرة):** هل محكمة (النقض) تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي؟
 1. **الإجابة: لا، قطعاً.** محكمة النقض ليست درجة تقاضٍ ثالثة، هي محكمة "قانون" تراقب فقط هل محكمة الاستئناف طبقت القانون صح ولا غلط، ومش بتفتح موضوع القضية ثاني ولا بتسمع شهود. [ورد في امتحان سابق 175]
- **🧠 طريقة حفظ (مزايا الدرجتين):** افكر إنها بتصلح (غلطتين وتخويفة):
 1. تصلح غلطة القاضي الأول.
 2. تصلح غلطة الخصم اللي نسي يقدم ورقة.
 3. تخويفة للقاضي الأول عشان يركز وميغلطش.

🕒 المواعيد القانونية

- (ملاحظة تنظيمية: المبادئ العامة مستمرة معنا بدون مدد رقمية محددة في هذا الجزء، المواعيد بالشهور والأيام ستبدأ بكثافة في قسم "الإجراءات").

📝 الجانب المقالي (هندسة الإجابة لامتحانات السابقة)

- 🎯 **سؤال متوقع ومكرر جداً:** [ورد في امتحان 2021/2022 - صورة 174، وامتحان 2023 - صورة 180] "ما المقصود بمبدأ التقاضي على درجتين وما مزاياه، في النظام القضائي المصري؟"
- **هيكل الإجابة النموذجية (للحصول على الدرجة النهائية):**
 1. **المقصود:** تكتب تعريف المبدأ بدقة (حق طرح النزاع أمام محكمة أول درجة، ثم الاستئناف أمام محكمة أعلى).
 2. **المزايا (في نقاط):** (تدارك أخطاء القاضي - تدارك نسيان الخصوم - رقابة دافعة للدقة).
 3. **لمسة التميز (مفتاح الدرجة):** اكتب سطرين عن "الاستثناء"، وأن المشرع جعل بعض القضايا البسيطة على درجة واحدة لسرعة الفصل.
 4. **تنبيه للمصحح:** اختم بعبارة: "ويجب التنويه أن محكمة النقض لا تعد درجة تقاضٍ ثالثة، بل هي محكمة قانون". (هذه الجملة تضمن لك الامتياز).
- 🎯 **سؤال صح وخطأ مع التعليل:** "محكمة النقض هي أعلى محاكم الدرجة الثانية". [ورد في 175]
- **الإجابة:** العبارة **خاطئة**. محكمة النقض ليست من محاكم الدرجة الثانية أصلاً، ولا تعتبر درجة تقاضي لأنها لا تنظر في موضوع النزاع، بل هي محكمة تراقب صحة تطبيق القانون فقط.

- أهم قاعدة: القضاء المصري (مختلط) يجمع بين القاضي الفرد (للجزئي) وتعدد القضاة (للباقى).
- أهم مبدأ: التقاضي على درجتين (ابتدائي ثم استئناف).
- أهم فخ: محكمة النقض ليست درجة ثالثة.
- أهم استثناء: القضايا قليلة القيمة تُنظر على درجة واحدة (حكم نهائي) تخفيفاً للعبء.
-

📝 الجزء الرابع: ترتيب المحاكم وتشكيلها في النظام القضائي المصري

📌 أولاً: خريطة المحاكم (نظرة عامة)

📌 الفكرة في سطر: النظام القضائي المصري هرمي، مقسم لدرجتين للتقاضي، وتتربعه محكمة عليا واحدة لمراقبة تطبيق القانون [73، 76].

📌 ثانياً: محاكم الدرجة الأولى (أساس الهرم)

تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى نوعين حسب قيمة وأهمية الدعوى [73، 74]:

1. المحاكم الجزئية:

- مقرها: توجد في كل (مركز) أو (قسم) في جميع أنحاء الجمهورية.
- اختصاصها: القضايا البسيطة قليلة القيمة، والأمور المستعجلة.
- تشكيلها: تُشكل من (قاضٍ فرد) واحد فقط.

2. المحاكم الابتدائية:

- مقرها: توجد في عواصم المحافظات كقاعدة عامة (ويجوز إنشاء أكثر من محكمة بالمحافظة الواحدة).
- اختصاصها: القضايا الكبيرة والمعقدة، ولها "الاختصاص العام" (أي تنظر كل ما لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية).
- وظيفة مزدوجة: تعمل كمحكمة أول درجة للقضايا الكبيرة، وتعمل كـ (محكمة استئناف) للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.
- تشكيلها: تُشكل الدائرة فيها من (ثلاثة قضاة) يصدرون الحكم بالإجماع أو الأغلبية.

📌 ثالثاً: محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)

- مقرها: توجد في المدن الكبرى فقط (مثل: القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، وغيرها).
- اختصاصها: تنظر في الطعون (الاستئناف) المرفوعة ضد الأحكام الصادرة من (المحاكم الابتدائية)، حيث تعيد فتح القضية من جديد.
- تشكيلها: تُشكل الدائرة فيها من (ثلاثة مستشارين).

📌 رابعاً: محكمة النقض (قمة الهرم القضائي) [76، 77، 78]

- طبيعتها: هي المحكمة العليا، ليست درجة تقاضٍ ثالثة، بل هي "محكمة قانون" تراقب صحة تطبيق المحاكم للقانون، وتعمل على توحيد تفسيره.
- مقرها: محكمة واحدة فقط مقرها العاصمة (القاهرة).
- تشكيلها العادي: تتكون من دوائر (مدنية، جنائية، تجارية..)، وكل دائرة تُشكل من (خمسة مستشارين).
- تشكيلها الاستثنائي (الهيئتان أو الهيئة العامة): إذا أرادت إحدى الدوائر العدول (التراجع) عن مبدأ قانوني قرره أحكام سابقة، لا يجوز لها ذلك بمفردها، بل يُحال الأمر لـ "هيئة عامة" تُشكل من (11 مستشاراً) لتصدر الحكم بالعدول.

الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان) 💡

- **الفكرة العملية:** اعتبر المحاكم دي عمارة من 3 أدوار.
 - الدور الأرضي: المحاكم الجزئية (خناقات بسيطة، قاضي واحد بيبخلص).
 - الدور الأول: المحاكم الابتدائية (قضايا ثقيلة، 3 قضاة بيشغلوا دماغهم مع بعض).
 - الدور الثاني: محاكم الاستئناف (براجع على شغل المحكمة الابتدائية، 3 مستشارين كبار).
 - السطوح: محكمة النقض (قاعدة فوق بتراقب العمارة كلها إنهم ماشيين على كتالوج القانون صح، ومبتزلش تتخانق معاهم في تفاصيل القضايا).
- **طريقة حفظ سحرية للتشكيل (١ - ٣ - ٣ - ٥ - ١١):**
 - جزئية = ١ (قاضي فرد).
 - ابتدائية = ٣ (قضاة).
 - استئناف = ٣ (مستشارين).
 - نقض (دائرة عادية) = ٥ (مستشارين).
 - نقض (تغيير مبدأ) = ١١ (مستشار).
- **فرق مهم (تريكة امتحانية):** المحكمة "الابتدائية" بتلعب دورين. لو قضيتك كبيرة بتبدأ عندها. ولو قضيتك صغيرة وبدأت في المحكمة "الجزئية" وحببت تستأنف، مش هتروح لمحكمة الاستئناف العالية، لا، إنت هتستأنف في المحكمة "الابتدائية" (بتشتغل كمحكمة استئناف للمحاكم الجزئية عشان متزحمش محاكم الاستئناف الكبرى).
- **⚠ احذر الخلط:** محكمة النقض ملهاش فروع! هي واحدة بس في القاهرة عشان كلمتها تبقى واحدة وتوحد القانون في مصر كلها.

المواعيد القانونية ⏰

(هذا الجزء هيكلي تنظيمي، لا توجد به مدد أو مواعيد إجرائية تُحفظ).

الجانب المقال (هندسة الإجابة للامتحانات السابقة) 📝

🎯 سؤال جاء بالنص في امتحان (2022/2023) - [صورة 180]: "تحدثني عن درجات المحاكم (طبقاتها) وتشكيلها؟"

- **هيكل الإجابة النموذجية (للحصول على الدرجة النهائية):**
 - مقدمة: تقسيم الإجابة إلى محاكم أول درجة، ثاني درجة، ومحكمة النقض.
 - أولاً: محاكم أول درجة:
 - تذكر (المحاكم الجزئية) وتكتب سطرين (مقرها بكل مركز، وتُشكل من قاضٍ فرد).
 - تذكر (المحاكم الابتدائية) وتكتب سطرين (مقرها عاصمة المحافظة، تُشكل من 3 قضاة، وتعمل كأول درجة ومحكمة استئناف للجزئي).
 - ثانياً: محاكم ثاني درجة:
 - تذكر (محاكم الاستئناف) وتكتب (مقرها المدن الكبرى، تُشكل من 3 مستشارين، تستأنف أحكام الابتدائية).
 - ثالثاً: محكمة النقض (الخلاصة القوية):
 - تؤكد أنها محكمة واحدة بالقاهرة تراقب تطبيق القانون وليست درجة ثالثة.
 - دوائرها تُشكل من (5 مستشارين)، وفي حال العدول عن مبدأ قانوني تُشكل من (11 مستشاراً).

🎯 **سؤال صح وخطأ (مكرر):** "يجوز لمحكمة النقض التراجع عن مبادئها السابقة من خلال دائرتها العادية المكونة من خمسة مستشارين".

- **الإجابة:** العبارة خطأ. لا يجوز التراجع عن المبادئ السابقة إلا بإحالة الدعوى إلى "الهيئة العامة" المكونة من إحدى عشر مستشاراً (11).

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- **التشكيل بالأرقام:** جزئية (1) ← ابتدائية (3) ← استئناف (3) ← نقض عادية (5) ← نقض هيئة عامة (11).
- **قاعدة مكانية:** الجزئية (في كل مركز) / الابتدائية (عاصمة المحافظة) / الاستئناف (المدن الكبرى) / النقض (واحدة فقط بالقاهرة).
- **أهم تريقة:** المحكمة الابتدائية هي "محكمة استئناف" للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.
- **وظيفة النقض:** رقابة صحة تطبيق القانون، وتوحيد المبادئ القضائية.

📝 الجزء الخامس: العاملون بالقضاء (تعيين القضاة وضماناتهم)

📌 أولاً: اختيار القضاة وتعيينهم [81، 82]

- **نظام التعيين:** هناك دول تختار القضاة بـ (الانتخاب)، ولكن المشرع المصري (والأغلبية) أخذ بنظام (التعيين بواسطة السلطة التنفيذية).
- **الهدف:** التعيين يضمن اختيار أصحاب الكفاءة والعلم، ولتلافي عيوب تدخل السلطة التنفيذية، أحاط المشرع القاضي بـ "ضمانات" قوية جداً تجعله مستقلاً تماماً بمجرد تعيينه.
- **شروط تعيين القاضي (المادة 38 من قانون السلطة القضائية):** [83، 84]
 1. **الجنسية والأهلية:** أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الأهلية المدنية.
 2. **السيرة والسمعة:** أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة (لم يُحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف).
 3. **المؤهل العلمي:** أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، أو شهادة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
 4. **السن:** ألا تقل سنه عن (30 سنة) إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية.

📌 ثانياً: ضمانات القضاة (🔥 الأهم امتحانياً) [85، 86، 87، 88]

- **الفكرة في سطر:** المشرع أعطى القاضي "حصانة وظيفية" تمنع أي جهة في الدولة من الضغط عليه أو تهديده في رزقه أو مكانه. وتشمل هذه الضمانات خمسة محاور رئيسية:

1. عدم القابلية للعزل (أقوى ضمانة): [85، 86]

- **المقصود بها:** لا يجوز للحكومة (السلطة التنفيذية) أن تقيل القاضي من وظيفته، أو تحيله للتقاعد (المعاش) قبل بلوغه السن القانونية.
- **سن التقاعد:** حدد المشرع سن الإحالة للتقاعد للقضاة ببلوغ (سبعين سنة - 70 عاماً).
- **الاستثناء:** لا يخرج القاضي من الخدمة قبل الـ 70 إلا بناءً على قرار من (مجلس الصلاحية) لظروف صحية، أو بقرار من (مجلس التأديب) إذا ارتكب جريمة أو خطأ جسيم.

2. راتب القاضي:

- **راتب القاضي ومعاشه محدد بقانون، ولا يجوز المساس به، لضمان استقلاله المالي وعدم احتياجه لأحد، مما يجعله في مأمن من مغريات الفساد.** (وهذا يتفق تماماً مع الفقه الإسلامي حيث حدد سيدنا عمر بن الخطاب رواتب عالية للقضاة) [90، 91].

3. ترقية القاضي:

- الترقية لا تخضع لأهواء السلطة التنفيذية، بل تتم وفقاً لقواعد صارمة تعتمد على (الأقدمية المطلقة) حتى درجات معينة، ثم على أساس (الكفاءة) للدرجات العليا.

4. نقل القاضي أو ندبه:

- القاعدة: لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى (أو من القضاء للنيابة) أو ندبه للعمل في مكان آخر إلا بموافقة الكتابية.
- الهدف: حتى لا تستخدم الحكومة سلاح "النقل" كعقوبة مقنعة لإبعاد قاضٍ لا يعجبها حكمه.

5. تأديب القاضي (المحاكمة التأديبية):

- إذا أخطأ القاضي، لا يحاكم أمام المحاكم العادية أو مجالس التأديب الإدارية، بل يُحاكم أمام (مجلس تأديب خاص) يُشكل من كبار مستشاري محكمة النقض والاستئناف.
- جلسات التأديب: تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سرية دائماً) حفاظاً على كرامة القضاء وثقة الناس فيه.

💡 الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان)

- الفكرة العملية: تخيل لو وزير العدل يقدر يرفد القاضي أو يخصم من مرتبه أو ينقله الصعيد لمجرد إن القاضي حكم ضد الحكومة في قضية! القاضي كده هيخاف ويحكم لصالح الحكومة. عشان كده القانون قفل الباب ده بالـ "الضمانات الخمسة".
- ⚖️ فرق جوهري: "عدم القابلية للعزل" مش معناها إن القاضي لو ارتشى مش هيتحاسب! معناها إن (الحكومة / الوزير) ميمتلكش سلطة رفده، اللي يحاسبه ويرفده هو "مجلس التأديب" المكون من قضاة زيه.
- ⚠️ تريقة امتحانية خطيرة: جلسات المحاكم العادية الأصل فيها "العلانية"، لكن جلسات (تأديب القضاة) إيه؟ الأصل فيها السرية. إيه؟ عشان الناس متفقدش الثقة في القضاء لو شافت قاضي بيتحاكم.
- 🧠 مفتاح ذهبي للحفظ (ضمانات القضاة كلمة السر فيها: فلوسه ومكانه):
 - فلوسه: (راتبه ثابت - ترقيته بالأقدمية).
 - مكانه: (ميتعزلش - ميتنقلش غصب عنه - لو أخطأ يتحاكم في السر).

🕒 المواعيد والأرقام القانونية

- سن الإحالة للمعاش (التقاعد) للقاضي: (70 عاماً). [مهم في الصح والخطأ]
- السن الأدنى للتعيين بالمحكمة الابتدائية: (30 عاماً).

📝 الجانب المقالي (هندسة الإجابة لامتحانات السابقة)

🎯 سؤال متوقع ومكرر: "تحدث عن ضمانات القضاة في القانون المصري التي تكفل استقلالهم؟"

- هيكل الإجابة النموذجية (للحصول على الدرجة النهائية):

1. مقدمة: تكتب سطرين عن أهمية توفير جو آمن للقاضي ليبعده عن أي تأثير.
2. أولاً (عدم القابلية للعزل): تذكر أنها أهم ضمانة، وتعني عدم الإحالة للمعاش قبل 70 عاماً إلا بقرار تأديبي.
3. ثانياً وثالثاً (الراتب والترقية): تذكر أنهما بقانون لتوفير الاستقرار المادي، وأن الترقية بالأقدمية.
4. رابعاً (النقل والندب): توضح أنه لا يجوز نقل القاضي لتأديبه، ويشترط موافقته.
5. خامساً (التأديب): تذكر أنه أمام مجلس خاص من كبار القضاة، وجلساته (سرية).

6. لمسة الأزر: اختتم بأن الإسلام سبق بهذه الضمانات حين أمر عمر بن الخطاب بإغناء القاضي وتوسعة الرزق عليه ليُغنيه عن أموال الناس.

🎯 **صيغة (صح أو خطأ) متوقعة:** "يجوز لوزير العدل إقالة القاضي إذا ثبت تقصيره في عمله".

- **الإجابة:** العبارة خاطئة. القاضي يتمتع بضمانة (عدم القابلية للعزل)، ولا يجوز إقالته إلا بناءً على قرار من (مجلس التأديب) المختص.

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- **أهم قاعدة في التعيين:** مصر تأخذ بنظام (التعيين) وتضع شروطاً صارمة أهمها المؤهل والسن وحسن السمعة.
- **أهم ضمانة وظيفية:** عدم القابلية للعزل حتى سن الـ 70.
- **أهم قاعدة في النقل:** لا نقل ولا ندب إلا بموافقة القاضي.
- **أهم استثناء في التأديب:** محاكمة القاضي تكون في جلسة سرية أمام مجلس تأديب خاص، وليس محكمة عادية.

📝 الجزء السادس: مساءلة القضاة (دعوى المخاصمة) وأعوان القضاء

📌 أولاً: ضمانات حماية القاضي من الخصوم (دعوى المخاصمة) [92، 93]

- **القاعدة العامة:** لا يكفي لضمان استقلال القاضي حمايته من (السلطة التنفيذية) فقط، بل يجب حمايته أيضاً من (المتقاضين). لذا، لا يجوز رفع دعوى تعويض مدنية عادية ضد القاضي إذا أخطأ في حكمه؛ حتى لا يبتزه الخصوم أو يهددوه.
- **الاستثناء (دعوى المخاصمة):** إذا ارتكب القاضي أخطاء شديدة الجسامة، أجاز المشرع للخصم المضرور أن يرفع ضده دعوى استثنائية تُسمى (دعوى المخاصمة)، لطلب التعويض وإبطال تصرف القاضي.
- **حالات (أسباب) دعوى المخاصمة (محددة على سبيل الحصر):**
 1. **الغش:** انحراف القاضي عن العدالة متعمداً لمصلحة شخصية (كأخذ رشوة).
 2. **التدليس:** استعمال القاضي لطرق احتيالية لإخفاء الحقيقة.
 3. **الغدر:** تحصيل القاضي لرسوم أو أموال غير مستحقة قانوناً، أو بأكثر من المستحق.
 4. **الخطأ المهني الجسيم:** خطأ فادح لا يقع فيه قاضٍ يمتلك الحد الأدنى من المعرفة القانونية (كالجهل الفاضح بقاعدة قانونية أساسية).
 5. **إنكار العدالة:** امتناع القاضي عن الإجابة على طلبات الخصوم، أو رفضه الفصل في دعوى جاهزة للحكم دون مبرر.

📌 ثانياً: أعوان القضاة (الكتابة والمحضرين) + [امتحانات 1، 2]

📌 **الفكرة في سطر:** القاضي لا يعمل وحده، بل يعاونه موظفون يمثلون العصب الإداري والتنفيذي للمحكمة.

1. الكُتّاب (أمناء السر):

- **من هم؟** هم الموظفون المختصون بالأعمال الكتابية وتوثيق إجراءات المحكمة.
- **أهم أعمالهم:**

- حضور الجلسات مع القاضي.
- تحرير (محضر الجلسة) وإثبات كل ما يدور فيها من أقوال وطلبات، وتوقيعه مع القاضي (وغياب توقيع الكاتب يؤدي لبطلان المحضر).
- استلام صحف الدعاوى وحفظ ملفات القضايا.
- تحرير نسخ الأحكام القضائية وتسليمها للخصوم.

2. المُحضرون (مندوبو الإعلان والتنفيذ):

- من هم؟ هم الموظفون الميدانيون التابعون للمحكمة، وهم حلقة الوصل بين المحكمة والعالم الخارجي.
- أهم أعمالهم:
 - إعلان الأوراق القضائية: تسليم صحيفة الدعوى والأحكام للخصوم في منازلهم لتأكيد علمهم بها قانوناً. (ولا يصح الإعلان إلا عن طريقهم).
 - التنفيذ الجبري: هم السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية (مثل طرد مستأجر، أو الحجز على ممتلكات مدين).
 - المحافظة على النظام داخل قاعات الجلسات.

الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان) 💡

- الفكرة العملية: القاضي بشر ممكن يغلط، بس تخيل لو كل واحد خسر قضية راح رفع قضية تعويض على القاضي! المحاكم هتخرب والقاضي هيفاف يحكم. عشان كده القانون قفل باب التعويض العادي، وفتح خرم إبرة اسمه (دعوى المخاصمة)، ودي بتترفع بس لو القاضي ارتشى (غش)، أو نصب (تدليس)، أو غلط غلطة ميغلطهاش طالب في سنة أولى حقوق (خطأ مهني جسيم).
- فرق جوهري بين الكاتب والمحضر: ⚖️
 - الكاتب: شغله (جوه المحكمة). قاعد تحت القاضي بيكتب كل كلمة بتتقال، ولو الكاتب ممضاش على المحضر، المحضر يبوظ.
 - المحضر: شغله (بره المحكمة) في الشارع. بياخد الورق اللي الكاتب جهزه، ويروح يخط على باب المدعى عليه ويسلمه (الإعلان)، ولما الحكم يصدر، بياخذ قوة من الشرطة ويروح (ينفذ) الحكم.
- ⚠️ تريقة امتحانية: إعلان الأوراق القضائية لا يصح بواسطة المدعي نفسه أو محاميه شخصياً للخصم، لازم يتم عن طريق (المُحضر) عشان يكون رسمي وموثوق.

المواعيد والأرقام القانونية ⌚

(لا توجد مدد زمنية أو مواعيد إجرائية للحفظ في هذا الجزء التأسيسي).

الجانب المقالى (هندسة الإجابة لامتحانات السابقة) 📝

🎯 سؤال جاء بالنص في امتحان (2018/2019) و امتحان (2014/2015) - [الصور 1، 2]: "من أعوان القضاة الكتاب والمحضرين. في ضوء هذه العبارة بيّن: من هم الكتاب؟ ومن هم المحضرين؟ وما هي الأعمال التي يقوم بها كل منهما؟"

- هيكل الإجابة النموذجية (للحصول على الدرجة النهائية):
 1. مقدمة قصيرة: أن القضاء يحتاج لمعاونين لتسيير مرفق العدالة.
 2. أولاً (الكتابة):
 - التعريف: موظفو المحكمة المختصون بتوثيق الإجراءات.
 - الأعمال (في نقاط): (حضور الجلسات - تحرير محضر الجلسة والتوقيع عليه - حفظ ملفات القضايا - تسليم نسخ الأحكام).

3. ثانياً (المحضرين):

- التعريف: موظفو المحكمة الميدانيون الموكل إليهم الإعلان والتنفيذ.
- الأعمال (في نقاط): (إعلان الأوراق القضائية كصحيفة الدعوى - إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام كالحجز والطرء).

🎯 سؤال متوقع: "متى يجوز للخصم الرجوع على القاضي ومساءلته مدنياً (حالات دعوى المخاصمة)؟"

- طريقة الإجابة: اذكر الحالات الخمس في نقاط مرقمة مع توضيح بسيط لكل حالة في نصف سطر:
1. الغش (الرشوة). 2. التدليس (الاحتيال). 3. الغدر (أخذ رسوم غير مستحقة). 4. الخطأ المهني الجسيم (الجهل الفاضح بالقانون). 5. إنكار العدالة (الامتناع عن الفصل في قضية جاهزة).

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- أهم قاعدة في مساءلة القاضي: لا يُسأل مدنياً بالطرق العادية، بل بـ (دعوى المخاصمة).
- أهم حالات المخاصمة: الغش، التدليس، الغدر، الخطأ المهني الجسيم، إنكار العدالة.
- الفرق بين معاونين: الكاتب (للتوثيق والجلسات) ← المحضر (للإعلان والتنفيذ الجبري).

📝 الجزء السابع: الولاية القضائية وتوزيع جهات القضاء في مصر

📌 أولاً: التفرقة بين (الولاية) و (الاختصاص)

- الولاية القضائية (السلطة العامة): هي سلطة تمنحها الدولة لـ "جهة قضائية كاملة" للفصل في نوع معين من المنازعات (مثال: ولاية القضاء العادي، مقابل ولاية القضاء الإداري).
- الاختصاص القضائي (النصيب): هو تحديد "نصيب" كل محكمة داخل نفس الجهة القضائية (مثال: نصيب المحكمة الجزئية مقابل نصيب المحكمة الابتدائية، وكلاهما داخل القضاء العادي).
- أهمية التفرقة (الأثر القانوني):
 - إذا حكم القاضي في قضية تخرج عن "ولايته" (كأن يحكم قاضٍ مدني في قضية إدارية تخص مجلس الدولة) = حكمه منعدم (كأنه لم يكن).
 - إذا حكم القاضي في قضية تخرج عن "اختصاصه" (كأن يحكم قاضٍ جزئي في قضية قيمتها مليون جنيه) = حكمه باطل (وليس منعدماً)، ويُصحح بالطعن عليه.

📌 ثانياً: استثناء خطير (أعمال السيادة) [71، 72]

- القاعدة: جميع تصرفات الأفراد والدولة تخضع لرقابة القضاء.
- الاستثناء (أعمال السيادة): هي قرارات تتخذها الحكومة بصفتها (سلطة حكم سيادية) لحماية أمن الدولة ومصالحها العليا (مثل: إعلان الحرب، قطع العلاقات الدبلوماسية، إبرام المعاهدات الدولية).
- الحكم القانوني: هذه الأعمال تخرج تماماً عن ولاية القضاء. لا يجوز لأي محكمة (عادية أو إدارية) أن تنتظر دعوى تطالب بإلغاء "عمل من أعمال السيادة" أو التعويض عنه.

📌 ثالثاً: توزيع جهات القضاء في النظام المصري [65 : 70]

المشرع المصري لم يجعل القضاء جهة واحدة، بل وزعه على (جهات) مستقلة، لكل منها وظيفتها ومحكمتها العليا:

1. جهة القضاء العادي (صاحب الولاية العامة):

- وظيفته: يختص بالفصل في كافة المنازعات (المدنية، التجارية، الجنائية، الأحوال الشخصية).
- نطاقه: هو الأصل، وينظر كل شيء ما لم ينص القانون على خروجه لجهة أخرى.
- قمته: محكمة النقض.

2. جهة القضاء الإداري (مجلس الدولة):

- وظيفته: يختص بالمنازعات التي تكون "الدولة أو إحدى هيئاتها" طرفاً فيها بصفتها صاحبة سيادة (مثل: الطعن على قرارات المحافظين، منازعات الضرائب، تأديب الموظفين، العقود الإدارية).
- قمته: المحكمة الإدارية العليا.

3. جهة القضاء الدستوري (المحكمة الدستورية العليا):

- وظيفتها الأساسية: الرقابة على (دستورية القوانين واللوائح). تنتظر هل القانون الذي أصدره مجلس النواب يخالف الدستور أم لا.
- طبيعتها: هي محكمة واحدة فقط مقرها القاهرة، وأحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة.

4. القضاء العسكري:

- وظيفته: يختص بالجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة، أو الجرائم التي تقع في المعسكرات والمناطق العسكرية.

5. محاكم أمن الدولة:

- وظيفتها: محاكم استثنائية تُنشأ لمحاكمة المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

💡 الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان)

- **الفكرة العملية:** تخيل إن المنظومة القضائية دي "مجمع طبي كبير".
 - (الولاية) معناها: إنت محتاج مستشفى الباطنة (قضاء عادي) ولا مستشفى العيون (قضاء إداري)؟
 - (الاختصاص) معناه: جوه مستشفى الباطنة، هتدخل لعيادة الممارس العام (محكمة جزئية) ولا الاستشاري (محكمة ابتدائية)؟
- **فرق جوهري:** الانعدام والبطلان. لو قاضي مدني حكم في قرار إزالة طلع من المحافظ، ده مسموش قاضي غلطان، ده اسمه (اغتصب سلطة مش بتاعته)، فحكمه يبقى "منعدم" يتبل ويشرب ميتة. لكن لو قاضي مدني صغير حكم في قضية مدنية كبيرة، ده اسمه "تجاوز حدود اختصاصه"، فحكمه يبقى "باطل" ونصلحه في الاستئناف.
- **⚠️ تريقة امتحانية في أعمال السيادة:** هل ينفع أرفع قضية أطالب بتعويض لأن الدولة أعلنت الحرب ومصنعي قفل بسببها؟ الإجابة: لا يجوز قطعاً. إعلان الحرب (عمل سيادة) والقاضي هيقولك "عدم اختصاص ولائي".
- **🧠 طريقة حفظ جهات القضاء:** (عادي للناس - إداري للحكومة - دستوري للقوانين - عسكري للجيش).

(هذا الجزء هيكلي يمهد لنظرية الاختصاص، ولا يحتوي على مدد زمنية إجرائية).

الجانب المقالي (هندسة الإجابة لامتحانات السابقة)

سؤال متوقع: "فرق بين الولاية القضائية والاختصاص القضائي، مبيناً الأثر المترتب على مخالفة كل منهما؟"

● هيكل الإجابة النموذجية:

1. الولاية: هي السلطة العامة لجهة قضائية بأكملها (كالقضاء العادي والإداري).
2. الاختصاص: هو نصيب كل محكمة داخل ذات الجهة (كالجزئي والابتدائي).
3. الأثر (مفتاح الدرجة): مخالفة الولاية تؤدي إلى (انعدام الحكم) لصدوره من غير ذي صفة، بينما مخالفة الاختصاص تؤدي إلى (بطلان الحكم) ويمكن تصحيحه بالطرق القانونية.

صيغة (صح أو خطأ) مع التعليل: "تخضع أعمال السيادة لرقابة القضاء الإداري (مجلس الدولة) باعتبارها قرارات صادرة من السلطة التنفيذية".

- الإجابة: العبارة خاطئة. أعمال السيادة تخرج تماماً عن ولاية كافة المحاكم (سواء العادية أو الإدارية)؛ لأنها قرارات تتعلق بالسياسات العليا للدولة وأمنها، ولا يجوز للقضاء التعقيب عليها أو إلغاؤها.

الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- أهم تفرقة: (الولاية) للجهة كلها، و(الاختصاص) للمحكمة بعينها.
- أهم أثر: عيب الولاية = انعدام / عيب الاختصاص = بطلان.
- أهم استثناء: أعمال السيادة (لا ولاية لأي محكمة عليها).
- صاحب الولاية العامة: هو (القضاء العادي)، وكل ما عداه قضاء متخصص (إداري، دستوري، عسكري).

الجزء الثامن: الاختصاص النوعي والقضاء المستعجل

أولاً: ماهية الاختصاص النوعي والقاعدة العامة فيه

- التعريف الأكاديمي: هو توزيع العمل (تحديد نصيب كل محكمة) بناءً على "نوع الدعوى وطبيعتها"، بصرف النظر عن قيمتها المالية.
- طبيعته القانونية (قاعدة آمرة): قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بـ (النظام العام)؛ لأنها وضعت لتنظيم مرفق القضاء وليس لمصلحة الخصوم.
- الأثر المترتب على تعلقه بالنظام العام:
 1. لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته.
 2. يجوز الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
 3. يجب على القاضي أن يحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه (حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك).

📌 ثانياً: توزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم [73، 74] + [امتحان 1، 2]

المشرع وزع القضايا نوعياً بين المحكمتين كالتالي:

1. المحكمة الابتدائية (صاحبة الولاية العامة - الاختصاص الشامل):

- القاعدة: هي المحكمة "الأصلية" في النظام القضائي. تختص بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، إلا ما استثناه المشرع بنص خاص وجعله من اختصاص المحكمة الجزئية.
- الوصف القانوني: صاحبة "الاختصاص العام".

2. المحكمة الجزئية (صاحبة الاختصاص الاستثنائي):

- القاعدة: لا تنظر إلا القضايا التي نص عليها القانون (على سبيل الحصر) نظراً لتعلقها بمنازعات بسيطة أو تحتاج لسرعة.
- أهم الدعاوى التي تختص بها نوعياً (مهما بلغت قيمتها):
 - دعاوى صحة التوقيع [امتحان 176].
 - دعاوى الحيازة (حماية وضع اليد).
 - دعاوى قسمة المال الشائع.
 - القضاء المستعجل.

📌 ثالثاً: القضاء المستعجل (🔥 الأهم في هذا الجزء) + [امتحان 3، 4]

- التعريف: هو فرع استثنائي من القضاء، يهدف إلى توفير "حماية مؤقتة وسريعة" لحق يخشى عليه من الزوال أو الضرر إذا اتبعنا إجراءات التقاضي العادية البطيئة.
- شروط اللجوء للقضاء المستعجل (شرطان متلازمان):
 - الاستعجال: وجود خطر حقيقي ومحدد يهدد الحق، ولا يمكن تداركه لو انتظرنا الحكم العادي (مثل: طلب تعيين حارس على عقار آيل للسقوط أو تركة يتنازع عليها الورثة).
 - عدم المساس بأصل الحق: يجب ألا يطلب الخصم تقرير من هو صاحب الحق النهائي. القاضي المستعجل يحكم بإجراء (مؤقت لحفظ الحق) ولا يفصل في الملكية أو أصل النزاع.
- المحكمة المختصة به:
 - نوعياً: يختص به قاضي المحكمة الجزئية ويُسمى (قاضي الأمور المستعجلة).
 - محلياً (مكانياً): محكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي يقع في دائرتها الشيء المطلوب اتخاذ الإجراء المستعجل بشأنه.

💡 الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان)

- الفكرة العملية: الاختصاص النوعي عامل زي "التخصص الطبي". دكتور الباطنة ملوش دعوة بالعظام، حتى لو المريض دافع مليون جنيه. نفس الكلام، القاضي الجزئي مخصص لحاجات معينة (زي صحة التوقيع أو الحيازة)، والقاضي الابتدائي بتاع "كله" (أي حاجة تانية).
- ⚖️ فرق جوهري في "النظام العام": لو رفعت قضية (نوعها) يخص المحكمة الجزئية، قدام المحكمة الابتدائية.. القاضي هيقولك "مرفوضة لعدم الاختصاص النوعي" حتى لو إنت والخصم موافقين تكمّلوا! لأن ده (نظام عام) يخص هيبة الدولة وتنظيمها.
- ⚠️ تريقة "القضاء المستعجل" (السر كله هنا): القاضي المستعجل ده عامل زي "الإسعاف". وظيفته (يوقف النزيف مؤقتاً) لحد ما تروح المستشفى (المحكمة العادية). عشان كده شرط أساسي عنده (عدم المساس بأصل الحق)، يعني مبيقولش مين صاحب العمارة، هو بس بيعين عليها حارس يلم إيجارها لحد ما المحكمة العادية تحكم مين صاحبها. لو طلبت منه يحكم بالملكية، هيرفض القضية فوراً.

- **ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة:** [امتحان 178، 179]
 - الميعاد الأصلي: الأصل أن ميعاد الحضور أمام المحاكم (بالأيام)، لكن في القضاء المستعجل نظراً لخطورته، يكون الميعاد (24 ساعة).
 - الاستثناء الأقصى: يجوز في حالات الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى (ساعة واحدة فقط) بشرط إعلان الخصم لشخصه. (موضع أسئلة صح وخطأ واختياري).

الجانب المقال (هندسة الإجابة لامتحانات السابقة)

🎯 سؤال جاء بالنص في امتحان (2017) [صورة 3 و 4]: "ما المقصود بالقضاء المستعجل؟ وما هي المحكمة المختصة به نوعياً ومحلياً؟ وما هي شروطه؟"

- **هيكل الإجابة النموذجية (للحصول على الدرجة النهائية):**
 1. المقصود: هو قضاء استثنائي لحماية مؤقتة وسريعة لحق يخشى عليه من الضرر بسبب ببطء الإجراءات العادية.
 2. المحكمة المختصة:
 - نوعياً: المحكمة الجزئية (قاضي الأمور المستعجلة).
 - محلياً: محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي ستنفذ فيها الإجراء.
 3. الشروط (مفتاح الامتياز - تكتب بخط واضح):
 - أولاً: الاستعجال: (وتشرحه في نصف سطر بأنه الخطر الداهم).
 - ثانياً: عدم المساس بأصل الحق: (وتشرحه بأنه إجراء وقتي لا يحسم الملكية أو النزاع الأصلي).
- 🎯 سؤال صح وخطأ متوقع [بناءً على صورة 178]: "يجوز للخصوم الاتفاق صراحة على تعديل الاختصاص النوعي للمحاكم نظراً لتعلقه بمصلحتهم الشخصية".
- **الإجابة:** العبارة خاطئة تماماً. الاختصاص النوعي يتعلق بـ (النظام العام) لأنه يُنظم عمل مرفق القضاء، وبالتالي يقع باطلاً أي اتفاق على مخالفته، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- أهم قاعدة: الاختصاص النوعي من (النظام العام) = لا يجوز مخالفته.
- أهم تفرقة: المحكمة الابتدائية (اختصاص عام) / المحكمة الجزئية (اختصاص محدد وحصري).
- أهم شروط المستعجل: (الاستعجال + عدم المساس بأصل الحق).
- أهم ميعاد: ميعاد الحضور في المستعجل (24 ساعة) ويجوز خفضه إلى (ساعة).

الجزء التاسع: نظرية الإجراءات والمواعيد القانونية

📌 أولاً: أوراق المرافعات (شكل الإجراءات) [94، 95، 96]

- القاعدة الأساسية (مبدأ الكتابة): إجراءات المرافعات تتطلب أن تتم في شكل مكتوب، ولا يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
- مرونة الشكل: المشرع يهتم بالشكل، لكنه لا يعبد الشكل! فإذا تحقق الغرض من الإجراء (حتى لو كان به خطأ شكلي بسيط) لا يُحكم ببطلانه.

● أنواع أوراق المرافعات:

1. أوراق رسمية (تتم بواسطة المحضر): مثل (صحيفة الدعوى، إعلان الحكم). ويجب أن يوقع عليها المحضر وإلا كانت باطلة.
2. أوراق غير رسمية (تتم بواسطة الخصوم): مذكرات الدفاع، حوافظ المستندات.

🔥 ثانياً: نظرية المواعيد الإجرائية (الأهم امتحانياً) [97، 98، 99]

- تعريف الميعاد: فترة زمنية يحددها القانون، ويشترط اتخاذ الإجراء خلالها، أو يمنع اتخاذ الإجراء قبل انقضاءها.
- أنواع المواعيد (3 أنواع لا يخلو منها امتحان):
 1. الميعاد الناقص (ميعاد اتخاذ الإجراء): فترة زمنية يجب أن يتم الإجراء بداخلها، وإلا سقط الحق فيه.
 - مثال: ميعاد الاستئناف (40 يوماً)، يجب أن تستأنف قبل أن تنتهي الـ 40 يوماً.
 2. الميعاد الكامل (ميعاد الانتظار): فترة زمنية يجب أن تنقضي بالكامل (تخلص كلها) قبل اتخاذ الإجراء.
 - مثال: ميعاد التكليف بالحضور، يجب أن تنتظر مدة معينة بعد إعلان الخصم وقبل عقد الجلسة؛ لتعطيه فرصة للتجهيز.
 3. الميعاد المرتد (الميعاد العكسي): فترة زمنية تُحسب بالرجوع للخلف من تاريخ جلسة محددة سلفاً.
 - مثال: القانون يلزمك بتقديم مستنداتك قبل الجلسة بـ (3 أيام على الأقل).

📌 ثالثاً: كيفية حساب المواعيد القانونية [99، 100]

⚠ القاعدة الذهبية للحساب: (اليوم الذي يحدث فيه الإجراء لا يُحسب).

- الحساب بالأيام: يبدأ الحساب من (اليوم التالي) لليوم الذي حدث فيه الإعلان أو الحكم.
 - مثال: صدر حكم ضدك يوم 1 يناير. ميعاد الطعن 40 يوماً. يوم 1 يناير (يُسمى يوم البدء) لا يُحسب. نبدأ العد من يوم 2 يناير. وينتهي الميعاد بنهاية يوم 10 فبراير.
- الحساب بالساعات: إذا كان الميعاد بالساعات (كالقضاء المستعجل 24 ساعة)، تُحسب الساعة التي تم فيها الإعلان، وينقضي الميعاد في نفس الساعة من اليوم التالي.

📌 رابعاً: امتداد المواعيد (الاستثناءات) [100 : 104] + [178، 181]

أحياناً يطول الميعاد ولا ينتهي في وقته لسببين:

1. الامتداد بسبب (العطلة الرسمية):

- القاعدة: إذا صادف (آخر يوم) في الميعاد عطلة رسمية (مثل يوم الجمعة، أو عيد قومي، أو حظر تجول)، فإن الميعاد لا ينقضي، بل يمتد تلقائياً إلى (أول يوم عمل) يليه.
- شرط هام: هذا الامتداد يحدث فقط إذا كانت العطلة في (آخر يوم). أما إذا تطلت العطلة أيام الميعاد في المنتصف، فلا تؤثر وتُحسب عادياً.

2. الامتداد بسبب (مسافة الطريق - ميعاد المسافة):

- القاعدة: لتحقيق المساواة، يضاف للميعاد الأصلي أيام إضافية لمن يسكن بعيداً عن مقر المحكمة.
- طريقة الحساب: يضاف (يوم واحد) لكل مسافة مقدارها (50 كيلومتراً) بين موطن الخصم والمحكمة، بحد أقصى (4 أيام إضافية).
- الإقامة بالخارج: من يسكن خارج مصر، يُضاف له ميعاد مسافة ثابت قدره (60 يوماً).

💡 الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان)

- **الفكرة العملية:** المحكمة بتتعامل معاك بالمسطرة والساعة. المواعيد معمولية عشان القضايا متفضلش متعلقة سنين.
- **فرق جوهري بين (الكامل) و (الناقص):**
 - الميعاد الناقص عامل زي وقت الامتحان، لازم تحل وتسلم الورقة "قبل" ما الوقت يخلص.
 - الميعاد الكامل عامل زي إشارة المرور الحمراء، لازم تقف وتستنى لحد ما المدة "تخلص بالكامل" عشان تتحرك.
- **طريقة حفظ سهلة لحساب الأيام:** يوم استلام الورقة اسمه (يوم زيرو 0). مبنعدهوش! لو استلمت الحكم يوم السبت وميعادك 10 أيام، السبت ده مات، ابدأ عد: 1 (الأحد)، 2 (الاثنين)... وهكذا.
- **⚠️ تريقة "العطلة الرسمية" الخادعة:** لو الميعاد 40 يوم. واليوم رقم 15 كان يوم جمعة، عادي بيتحسب من ضمن الـ 40 يوم. لكن لو اليوم رقم 40 نفسه طلع يوم جمعة (المحكمة قافلة)، القانون ميظلمكش، ويقولك ميعادك ممتد ليوم السبت الصبح.
- **🎯 اربط دي بـ... العطلة الرسمية** تشمل الإجازات المفاجئة بسبب الكوارث أو حظر التجول، لأن العبرة بإن المحكمة مقفولة وإنك متعرفش تقدم ورقك.

🕒 المواعيد القانونية

- **ميعاد المسافة الداخلي:** يضاف (يوم واحد) لكل (50 كيلو متر)، بحد أقصى (4 أيام).
- **ميعاد المسافة للخارج:** يضاف (60 يوماً) ثابتة لمن يقيم خارج الجمهورية.

📝 الجانب مقال (هندسة الإجابة لامتحانات السابقة)

🎯 **سؤال (صح أو خطأ) متكرر بشدة:** [ورد في الصورة 178، 181] "إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، سقط الحق في اتخاذ الإجراء".

- **الإجابة:** العبارة خاطئة. إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل يليه (وفقاً للمادة 18 مرافعات)، وذلك لاستحالة قيام الخصم باتخاذ الإجراء والمحكمة مغلقة.

🎯 **سؤال (صح أو خطأ) متوقع:** "يوم إعلان الخصم يُحسب ضمن الميعاد الإجرائي".

- **الإجابة:** العبارة خاطئة. تنص القاعدة على أن "اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر مجرياً للميعاد لا يُحسب"، ويبدأ الحساب من اليوم التالي له مباشرة.

🎯 **سؤال مقال متوقع:** "تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع، اذكرها مع التوضيح بمثال؟"

- **هيكل الإجابة:** (تكتب الأنواع الثلاثة في نقاط واضحة):
 1. الميعاد الناقص: يجب اتخاذ الإجراء خلاله (مثل ميعاد الطعن).
 2. الميعاد الكامل: يجب انقضاؤه بالكامل قبل الإجراء (مثل ميعاد التكليف بالحضور).
 3. الميعاد المرتد: يُحسب بالرجوع للخلف من تاريخ معلوم (مثل تقديم المستندات قبل الجلسة بـ 3 أيام).

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- **أهم قاعدة في الحساب:** (يوم البدء لا يُحسب - نبدأ من اليوم التالي).
- **أهم تريقة في الامتداد:** يمتد الميعاد فقط إذا صادفت العطلة آخر يوم وليس أيام المنتصف.
- **أهم ميعاد مسافة:** (يوم لكل 50 كيلو) و (60 يوماً للمقيم بالخارج).
- **أنواع المواعيد:** كامل (لانتظار) - ناقص (للفعل) - مرتد (لخلف).

الجزء العاشر: الإعلان القضائي (أهم ورقة في المحكمة)

أولاً: ماهية الإعلان القضائي وأهميته [112، 113]

- **التعريف:** هو الإجراء الرسمي الذي يهدف إلى إحاطة الخصم علماً (إخباره) بالدعوى المرفوعة ضده أو بالإجراءات التي تمت فيها.
- **القاعدة الأساسية (مبدأ المواجهة):** لا تنعقد الخصومة (لا تبدأ القضية رسمياً) إلا إذا تم إعلان صحيفة الدعوى للخصم. القاضي لا يستطيع أن يحكم في دعوى لم يعلم بها المدعى عليه.
- **من يقوم به؟** الإعلان هو ورقة رسمية لا يجوز أن يقوم بها المدعي بنفسه، بل يجب أن تتم بواسطة موظف عام مختص يُسمى (المُحضر).

ثانياً: مواعيد إجراء الإعلان (خطر امتحاني) [117، 118]

⚠ **القاعدة:** حماية لحرمة المنازل ووقت راحة الناس، وضع المشرع توقيتات صارمة لعمل المحضر:

1. **الميعاد اليومي:** لا يجوز إجراء أي إعلان قبل (الساعة 7 صباحاً) ولا بعد (الساعة 8 مساءً).
 2. **أيام العطلات:** لا يجوز إجراء الإعلان في أيام العطلات الرسمية (كأيام الجمعة والأعياد).
 3. **الاستثناء (حالة الضرورة):** يجوز للمحضر أن يعلن الخصم في الأوقات المحظورة (بعد 8 مساءً أو يوم عطلة) بشرط واحد فقط: الحصول على (إذن كتابي من قاضي الأمور الوقفية).
- **الجزاء على المخالفة:** إذا خالف المحضر هذه المواعيد (بدون إذن القاضي)، يقع الإعلان (باطلاً).

ثالثاً: درجات وخطوات تسليم الإعلان (سلم الترتيب) [118 : 122]

المحضر ملزم باتباع خطوات محددة بالترتيب للوصول للخصم:

1. التسليم للشخص نفسه (شخصياً):

- أفضل طريقة، حيث يسلم المحضر الورقة للمدعى عليه نفسه في أي مكان يلقاه فيه (في الشارع، في عمله، في النادي)، وفي هذه الحالة يُعتبر الإعلان صحيحاً ومنتجاً لآثاره فوراً.

2. التسليم في الموطن (المنزل):

- إذا ذهب المحضر لمنزل الخصم ولم يجده، لمن يسلم الورقة؟
- يجوز تسليمها إلى (الزوج، أو الأقارب، أو الأصهار "أهل الزوجة") بشرطين:
 1. أن يكونوا مقيمين معه (يساكنونه).
 2. أن يظهر عليهم بلوغ سن التمييز/العقل (لا يسلمها لطفل صغير أو مجنون).

3. التسليم لجهة الإدارة (قسم الشرطة / العمدة):

- متى نلجأ لهذه الخطوة؟ في حالتين: (أ) إذا لم يجد المحضر أحداً في المنزل. (ب) إذا وجد أقارب الخصم ولكنهم رفضوا الاستلام.
- **الإجراءات (يجب حفظها بالترتيب):**
 1. يسلم المحضر الورقة في نفس اليوم لـ (مأمور قسم الشرطة، أو العمدة، أو شيخ البلد) الذي يتبعه سكن الخصم.
 2. يجب على المحضر خلال (24 ساعة) أن يرسل للخصم (خطاباً مسجلاً بعلم الوصول) يخبره فيه أن إعلانه موجود في قسم الشرطة. (وبدون هذا الخطاب يقع الإعلان باطلاً).

4. التسليم للنياية العامة:

- متى نلجأ لها؟ إذا كان الخصم (مجهول محل الإقامة) ولا أحد يعرف له موطناً في مصر ولا في الخارج. هنا تُسلم الورقة للنياية العامة.

الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان)

- **الفكرة العملية:** القانون يحترم "نومة الناس". المحضر مش شغال دليفري يروح يخط على الناس الفجر أو الساعة 10 بالليل أو يوم العيد! مواعيده من 7 الصبح لـ 8 بالليل. لو القضية مستعجلة جداً ومينفعش تستنى، لازم المحضر ياخذ "تصريح إكسبشن" من قاضي مخصوص اسمه (قاضي الأمور الوقتية).
- **فرق جوهري في الاستلام:** لو المحضر لقي الخصم في القهوة، وسلمه الإعلان.. الخصم ميقدرش يقول "لا أنا مش هستلم إلا في بيتي". الاستلام (الشخصي) ينفع في أي حنة.
- **تريكة امتحانية خطيرة (تسليم الإدارة):** ركز إن تسليم الإعلان للقسم مبينتهيش عند كده. المحضر لازم يروح البوسطة ثاني يوم (خلال 24 ساعة) ويبيع جواب للخصم يقوله "روح استلم ورقك من القسم". لو المحضر نسي بيعت الجواب ده، الإعلان كله بيطير ويبقى (باطل).
- **طريقة حفظ (خطوات الإعلان):** (نفسه ← قريبه ← قسم الشرطة ← النيابة).

المواعيد القانونية (أرقام امتحانية)

- **بداية وقت الإعلان:** الساعة (7 صباحاً). [سؤال اختياري متكرر]
- **نهاية وقت الإعلان:** الساعة (8 مساءً). [سؤال اختياري متكرر]
- **ميعاد إخطار الخصم بالبريد:** خلال (24 ساعة) من تسليم الإعلان لقسم الشرطة.
- **ميعاد إعلان صحيفة الدعوى بواسطة المحضر:** أوجب القانون على المحضر أن يعلن الصحيفة خلال (30 يوماً) من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب.

الجانب المثالي (هندسة الإجابة للامتحانات السابقة)

سؤال (اختياري) جاء نصاً في صورتين [173، 179]:

- "لا يجوز إجراء الإعلان قبل الساعة". **الإجابة:** (السابعة صباحاً).
- "لا يجوز إجراء الإعلان بعد الساعة". **الإجابة:** (الثامنة مساءً).
- "يختص بالإذن بإجراء الإعلان يوم العطلة الرسمية". **الإجابة:** (قاضي الأمور الوقتية).

سؤال مثالي جاء بالنص في امتحان (2014/2015) - [صورة 2]: "كيف يتم تسليم الإعلان للمعلن إليه شخصياً؟ ومتى يتم تسليمه إلى الإدارة؟"

● هيكل الإجابة النموذجية:

1. **شخصياً:** يتم بتسليم الورقة للمعلن إليه نفسه في أي مكان يتواجد فيه (سواء في موطنه أو عمله أو غير ذلك)، وتنتج آثارها فوراً.
2. **لجهة الإدارة:** (تكتب الحالتين بوضوح):
 - أ) إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن الخصم من أقاربه أو من يساكنه.
 - ب) إذا وجد المحضر أقارب الخصم، ولكنهم امتنعوا أو رفضوا استلام الإعلان.
 - **القيد الذهبي للمصحح:** (ويجب أن تذكر أن التسليم للإدارة يوجب على المحضر إرسال خطاب مسجل للخصم خلال 24 ساعة لإخباره بذلك).

🎯 سؤال صح وخطأ (الفهم): "يجوز للمحضر تسليم إعلان الدعوى لابن المدعى عليه البالغ من العمر 8 سنوات في غياب والده".

- الإجابة: العبارة خاطئة. يشترط القانون لصحة تسليم الإعلان للأقارب أو المساكنين أن يظهر عليهم (بلوغ سن التمييز)، والطفل ذو الـ 8 سنوات قد لا يدرك أهمية الورقة، مما يبطل الإعلان.

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- أهم قاعدة أرقام: الإعلان من (7 ص) إلى (8 م).
- الاستثناء في الوقت: بإذن من (قاضي الأمور الوقفية).
- التسليم لجهة الإدارة (القسم/العمدة): عند غياب الخصم وأهله، أو رفضهم الاستلام + ضرورة إرسال خطاب مسجل خلال (24 ساعة).
- حالة النيابة العامة: لمن لا يُعرف له موطن (مجهول الإقامة).

📝 الجزء الحادي عشر: سير الخصومة (حضور وغياب الخصوم)

📌 أولاً: القاعدة العامة في الحضور والتمثيل القانوني [135، 141]

- بدء الجلسة: تبدأ إجراءات الجلسة بـ (المناداة على الخصوم).
- التمثيل القانوني (الوكالة): لا يُشترط أن يحضر المدعي أو المدعى عليه (شخصياً) أمام المحكمة، بل يجوز أن يحضرا بأنفسهما أو بواسطة (وكيل) يمثلهما قانوناً، والوكيل هنا هو (المحامي).
- أهمية الحضور: حضور الخصم هو إجراء ضروري لإبداء طلباته ودفاعه، ولكن غيابه لا يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا تم إعلانه بشكل صحيح.

📌 ثانياً: حالات غياب الخصوم (3 فروض أساسية) [137 : 140]

وضع المشرع قواعد صارمة للتعامل مع غياب الأطراف لضمان عدم تعطل المحاكم:

الفرض الأول: غياب الطرفين معاً (المدعي والمدعى عليه)

- الجزاء (شطب الدعوى): إذا نادى القاضي ولم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، تقرر المحكمة (شطب الدعوى).
- معنى الشطب: هو استبعاد الدعوى (مؤقتاً) من جدول القضايا، مع بقائها صحيحة ومنتجة لآثارها. (مجرد ركن الملف في الدرج).
- ميعاد التجديد: يجوز لأي من الخصمين أن يطلب (تجديد الدعوى من الشطب) واستكمال سيرها، بشرط أن يتم ذلك خلال (60 يوماً) من تاريخ قرار الشطب.
- أثر مرور الميعاد: إذا انقضت الـ (60 يوماً) ولم يطلب أحد تجديدها، تُحكم المحكمة باعتبار الدعوى (كأن لم تكن) (أي تسقط تماماً ويزول كل أثر لها).
- الغياب للمرة الثانية: إذا قام المدعي بتجديد الدعوى من الشطب، ثم جاءت الجلسة الجديدة وغياب الطرفان مرة أخرى ➡ هنا لا يحكم القاضي بالشطب، بل يحكم مباشرة باعتبار الدعوى (كأن لم تكن) كجزاء رادع للمماطلة.

الفرض الثاني: حضور المدعى عليه وغياب المدعي

- المدعي هو من رفع القضية وتعب المحكمة ثم لم يحضر! هنا أعطى القانون الحق للمدعى عليه (الحاضر) في اختيار أحد أمرين:

1. الخيار الأول: أن يطلب من المحكمة (شطب الدعوى).

2. الخيار الثاني (حماية للمدعى عليه): أن يطلب من المحكمة (الفصل في موضوع الدعوى)؛ حتى ينهي هذا النزاع المعلق فوق رأسه ولا يتركه رهينة لمزاج المدعي. وفي هذه الحالة ينظر القاضي القضية ويحكم فيها (وغالباً يرفضها لعدم وجود المدعي لتقديم أدلته).

الفرض الثالث: حضور المدعي وغياب المدعى عليه [138، 139]

- المدعى عليه غائب، والقاضي يريد حمايته والتأكد من أنه يعلم بالقضية. هنا نفرق بين حالتين:
- 1. إذا كانت صحيفة الدعوى قد أُعلنت له (شخصياً): تنتظر المحكمة الدعوى وتفصل فيها ويعتبر الحكم حضورياً في حقه.
- 2. إذا كانت الصحيفة قد أُعلنت له (في غير شخصه) (مثلاً مع زوجته أو لجهة الإدارة): هنا يؤجل القاضي نظر الدعوى إلى جلسة قادمة، ويأمر المدعي بـ (إعادة إعلان) المدعى عليه لضمان علمه اليقيني.

الشرح المبسط (عشان تفهم وتفتكر في اللجان)

- الفكرة العملية: المحكمة مش فاتحة حساب جاري للخصوم! اللي يرفع قضية وميجيش، المحكمة بتعاقبه بإنها "تشطب" قضيته.
- فرق جوهري وخطير (الزرار الأصفر والزرار الأحمر):
 - شطب الدعوى (الزرار الأصفر - Pause): القضية لسه عايشة وموجودة في المحكمة، بس القاضي ركنها على الرف. تقدر ترجعها تاني لو قدمت طلب خلال شهرين (60 يوم).
 - كأن لم تكن (الزرار الأحمر - Delete): القضية ماتت، وكل الورق اللي اتعمل فيها باطل، ولو عايز حقك روح ارفع قضية من أول وجديد وادفع رسوم من تاني.
- طريقة حفظ سهلة للفرض الثاني: لو (المدعي) اللي رفع القضية مجاش، (المدعى عليه) هو اللي بيبقى "باشا الجلسة". من حقه يقول للقاضي "اشطبها وريحني"، أو يقوله "لا يا فندم، احكم في القضية دلوقتي وارفضهاله عشان ميقرفنيش تاني".
- ⚠️ تريقة امتحانية (إعادة الإعلان): القاضي مش بيأمر بـ (إعادة إعلان المدعى عليه) إلا في حالة واحدة بس: لو الإعلان الأول كان (مع غير شخصه) يعني استلمته مراته أو بواب العمارة أو القسم. عشان القاضي يطمئن إن الورقة وصلته بجد.

المواعيد القانونية (أرقام امتحانية)

- ⏰ ميعاد تجديد الدعوى من الشطب: يجب التجديد خلال (60 يوماً) من تاريخ قرار الشطب.
- ⏰ أثر فوات الميعاد: إذا مرت الـ (60 يوماً)، تعتبر الدعوى (كأن لم تكن).

الجانب المقالي (هندسة الإجابة للامتحانات السابقة)

🎯 سؤال (اختياري) مكرر جداً جاء في امتحانين [صور 176، 178]: "إذا تغيب المدعي عن الحضور في الجلسة تقرر المحكمة: (أ) شطب الدعوى. (ب) تأجيل القضية. (ج) تغريم المدعي."

- الإجابة الصحيحة: (أ) شطب الدعوى. (ولاحظ أنه يجوز أيضاً الفصل فيها لو طلب المدعى عليه ذلك، لكن الخيار الأساسي لغياب المدعي هو الشطب).

🎯 سؤال (اختياري) متكرر [صورة 176]: "إذا غاب (.....) تقرر المحكمة شطب الدعوى: (أ) المدعي. (ب) المدعى عليه. (ج) المدعي والمدعى عليه. (د) جميع ما سبق."

● الإجابة الصحيحة: (ج) المدعي والمدعى عليه. (وهي الحالة الأصلية لقرار الشطب التلقائي من المحكمة).

🎯 سؤال (صح أو خطأ) متوقع بقوة: "إذا تم تجديد الدعوى من الشطب، وتغيب الخصمان عن الحضور في الجلسة المحددة، تقرر المحكمة شطب الدعوى للمرة الثانية".

● الإجابة: العبارة خاطئة. إذا غاب الخصمان للمرة الثانية بعد تعجيل الدعوى من الشطب، فإن المحكمة تحكم مباشرة باعتبار الدعوى (كأن لم تكن) وليس بشطبها مرة أخرى.

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- أهم قاعدة في الغياب: غياب (الطرفين معاً) = شطب الدعوى.
- أهم مدة زمنية: تجديد الدعوى من الشطب يكون خلال (60 يوماً).
- أهم جزاء رادع: الغياب مرة ثانية بعد التجديد، أو مرور الـ 60 يوماً = كأن لم تكن.
- أهم قاعدة لحماية الخصم: غياب (المدعي) يعطي (المدعى عليه) حق طلب الفصل في الدعوى. وغياب (المدعى عليه) الذي لم يُعلن شخصياً يوجب (إعادة الإعلان).

📝 الجزء الثاني عشر: نظرية الدفوع (أسلحة المدعى عليه)

📌 أولاً: ماهية الدفوع والهدف منها

- التعريف: هي الوسائل التي يتمسك بها الخصم (المدعى عليه) لتفادي الحكم لخصمه، أو لتأخير هذا الحكم.
- الهدف منها: الدفع لا يهدف إلى طلب الحكم بشيء (إيجابي) لصالح المدعى عليه، بل يهدف فقط إلى (منع) الحكم للمدعي بطلباته، أو عرقلة سير الدعوى.

📌 ثانياً: أنواع الدفوع (الأنواع الثلاثة الأساسية) + [امتحانات 173، 176، 178]

قسّم المشرع الدفوع حسب "الهدف الذي تضرب فيه" إلى ثلاثة أنواع:

1. الدفوع الموضوعية (ضرب في صميم الحق):

- المقصود بها: هي التي ينازع بها المدعى عليه في (أصل الحق) المدعى به.
- كيفيتها: إما أن يُنكر نشوء الحق أصلاً (كأن يقول: أنا لم أشتري منه شيئاً، أو العقد باطل)، وإما أن يعترف بنشوء الحق ولكنه يزعم انقضاءه (كأن يقول: نعم اشتريته، ولكنني سددت الثمن، أو سقط الدين بالتقادم).
- نتيجتها: إذا اقتنع القاضي بالدفع الموضوعي، فإنه يحكم بـ (رفض الدعوى موضوعاً)، وهذا حكم حاسم ينهي النزاع للأبد.

2. الدفوع الشكلية (ضرب في الإجراءات والورق):

- المقصود بها: هي التي تُوجه إلى (صحة إجراءات الخصومة) دون المساس بأصل الحق.
- أمثلتها: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى (لعدم توقيع المحضر)، أو الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو النوعي.
- نتيجتها: القاضي هنا لا يبحث في من صاحب الحق! إذا قُبِل الدفع، تُرفض الإجراءات، ويجوز للمدعي رفع القضية مرة أخرى بإجراءات صحيحة.

3. الدفع بعدم القبول (ضرب في حق اللجوء للقضاء):

- المقصود بها: لا تطعن في الحق موضوعاً، ولا تطعن في الإجراءات شكلاً، بل تطعن في (سلطة المدعي وحقه في رفع الدعوى من الأساس).
- أمثلتها: الدفع بانعدام (الصفة) كأن يرفع شخص قضية إخلاء وهو ليس مالكاً للعقار، أو الدفع بانعدام (المصلحة)، أو الدفع بسبق الفصل في القضية.

🔥 ثالثاً: القاعدة الذهبية في توقيت إبداء الدفع (الأهم في أسئلة الصح والخطأ)

(مستخلصة من قواعد الامتحانات المرفوعة ص 173، 176)

- الدفع الموضوعية وعدم القبول: يجوز إبدائها في أي حالة كانت عليها الدعوى.
- ⚠️ الدفع الشكلية (حساسة للوقت): أوجب القانون على الخصم أن يتمسك بالدفع الشكلية مجمعة (قبل التكلم في الموضوع).
- الجزاء: إذا بدأ الخصم بمناقشة موضوع القضية (كأن يقدم مستندات السداد)، فإنه يسقط حقه في التمسك بأي دفع شكلي (كأن يدعي بطلان الإعلان).

💡 الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان)

- الفكرة العملية: تخيل إن المحكمة دي "قلعة".
 - لو المدعى عليه قفل باب القلعة من بره وقال للمدعي "إنت ملقاش صفة تدخل هنا" .. ده اسمه (دفع بعدم القبول).
 - لو المدعي دخل من الباب، بس المدعى عليه قاله "إنت داخل ببدة مش بروب المحكمة، ورقك غلط" .. ده اسمه (دفع شكلي).
 - لو المدعي دخل باللبس الصح، وقام المدعى عليه طلع سيفه وضربه في مقتل وقاله "إنت مالکش عندي فلوس أصلاً وادي الوصل أهو" .. ده اسمه (دفع موضوعي).
- ⚖️ تريقة "سقوط الحق" (بتكرر كل سنة): القانون بيقولك لو عايز تتلكك على "الشكل والورق"، اتلكك في الأول. لكن متجيش نتناقش في الفلوس والموضوع ونتعب القاضي، وفي الجلسة الثالثة تقوله "أصل المحضر مجاليش في ميعاده"! لو اتكلمت في الموضوع، حقك في الدفع الشكلي طار (سقط).
- 🧠 طريقة حفظ سريعة: (الموضوعي = الحق نفسه) / (الشكلي = الإجراءات والورق) / (عدم القبول = الصفة والمصلحة).

⌚ المواعيد والقواعد الزمنية

- ⌚ ميعاد إبداء الدفع الشكلي: لا يوجد له ميعاد بالأيام، بل ميعاده إجرائي وهو (قبل التكلم في الموضوع)، وإلا سقط الحق فيه.

📝 الجانب المقالي (هندسة الإجابة للاختبارات السابقة)

🎯 سؤال (اختياري) مكرر بالنص في 3 امتحانات [173، 176، 178]: "الدفع يوجه إلى صحة إجراءات الخصومة: (أ) الشكلي. (ب) الموضوعي. (ج) بعدم القبول. (د) جميع ما سبق."

- الإجابة: (أ) الشكلي.

🎯 سؤال (اختياري) جاء بالنص [صورة 176]: "هي التي ينازع بها المدعى عليه في الحق المدعى به: (أ) الدفوع الشكلية. (ب) الدفوع الموضوعية. (ج) الدفوع بعدم القبول."

● الإجابة: (ب) الدفوع الموضوعية.

🎯 سؤال (صح أو خطأ) متوقع بقوة: "يجوز للمدعى عليه التمسك ببطلان صحيفة الدعوى (دفع شكلي) في أي مرحلة من مراحل النزاع وحتى بعد مناقشة موضوع الحق."

● الإجابة: العبارة خاطئة. الدفوع الشكلية يجب إبدائها (قبل التكلم في الموضوع) وإلا سقط الحق في التمسك بها، لأن الخوض في الموضوع يعتبر تنازلاً ضمناً عن التمسك بالبطلان الشكلي.

🎯 الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- أهم تفرقة: (الموضوعي) ينهي النزاع ويرفض الحق / (الشكلي) يؤجل النزاع ويبطل الورق / (عدم القبول) يغلق الباب لغياب الصفة.
- أهم قاعدة إجرائية: الدفع الشكلي يُبدى (قبل التكلم في الموضوع).
- الأثر القانوني للتأخير: التكلم في الموضوع يُسقط الحق في إبداء الدفع الشكلي.

📝 الجزء الثالث عشر: الطلبات العارضة وتعدد الخصوم (التدخل والإدخال)

📌 أولاً: الطلبات العارضة (تعديل مسار القضية) [158، 159]

- التعريف: هي الطلبات التي تُقدم أثناء سير الخصومة (بعد رفع الدعوى الأصلية)، وتتناول بالتعديل أو الزيادة أو النقصان ما طلبه المدعي في البداية، أو ما يطلبه المدعى عليه رداً عليه.
- الهدف منها: تحقيق مبدأ (الاقتصاد في الإجراءات) بدل رفع قضية جديدة لكل طلب، يتم جمع الطلبات المرتبطة في قضية واحدة أمام قاضٍ واحد.

1. الطلبات العارضة من (المدعي): [160، 161] أعطى القانون للمدعي حق تعديل طلباته في الحالات الآتية:

- تغيير أو إضافة سبب الدعوى (مع بقاء الموضوع كما هو).
- الطلبات المكملة للطلب الأصلي (مثل: طلب الفوائد أو الأرباح التي ظهرت بعد رفع القضية).
- طلب إجراء تحفظي (مثل طلب توقيع الحجز على أموال المدعى عليه).

2. الطلبات العارضة من (المدعى عليه - الطلبات الجوابية): [162، 164] يحق للمدعى عليه ألا يكتفي بالدفاع (الدفوع)، بل يهاجم ويطلب طلبات لنفسه، أهمها:

- طلب المقاصة القضائية: (أن يقول للمدعي: أنت تطلب مني 10 آلاف، وأنا لي عندك 5 آلاف، فاخصم هذا من ذاك).
- طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى الكيدية ضده.

3. إجراءات تقديم الطلبات العارضة: تُقدم للمحكمة بإحدى طريقتين:

- بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (إيداع صحيفة وقلم كُتاب وإعلان).
- شفاهاً في الجلسة: بشرط أن يتم إثباتها في محضر الجلسة، وأن يكون (الخصم حاضراً). (لا يجوز تقديمها شفاهاً في غيبة الخصم لضمان مبدأ المواجهة).

📌 ثانياً: التدخل في الخصومة (من شخص غريب بإرادته) [148، 149]

● **التعريف:** هو دخول شخص (من الغير / لم يكن طرفاً في الدعوى) في خصومة قائمة بين طرفين، للمطالبة بحق لنفسه، أو لحماية مصالحه.

● أنواع التدخل (🔥 خطير جداً امتحانياً):

أ) التدخل الانضمامي (التحفظي):

- **طبيعته:** المتدخل هنا لا يطلب حقاً لنفسه! بل يتدخل (ليساند) أحد الخصوم (المدعي أو المدعى عليه) ليساعده في كسب القضية، لأن خسارة هذا الخصم ستضر المتدخل بطريق غير مباشر.
- مثال: شخص مستأجر شقة من الباطن، يتدخل في قضية الإخلاء المرفوعة ضد المستأجر الأصلي ليساعده في عدم الطرد؛ لأنه لو طُرد سيُطرد هو أيضاً.

● **ب) التدخل الاختصاصي (الهجومي):**

- **طبيعته:** المتدخل هنا يهاجم (المدعي والمدعى عليه معاً)، ويطلب الحكم بالحق (لنفسه) وضد الاثنين!
- مثال: (أ) يرفع دعوى ضد (ب) يطالبه بتسليم الأرض، فيتدخل (ج) ويقول للقاضي: الأرض دي مش بتاعت (أ) ولا (ب)، الأرض دي ملكي أنا وبطلب تسليمها لي!

📌 ثالثاً: اختصام الغير / الإدخال (إجبار شخص على الدخول) [154، 155]

● **التعريف:** إجبار شخص من الغير على الدخول في خصومة قائمة (رغمًا عنه).

● **من الذي يطلب الإدخال؟**

1. إدخال بناء على طلب الخصوم: (مثل: المشتري رُفعت عليه قضية لسحب المبيع منه، فيقوم بإدخال "البائع" كضامن ليتحمل هو المسؤولية).
2. إدخال بأمر المحكمة: المحكمة يحق لها من تلقاء نفسها إدخال شخص ترى أن إدخاله ضروري (لإظهار الحقيقة) أو لمصلحة العدالة.

💡 الشرح المبسط (عشان تفهم وتفكر في اللجان)

- **الفكرة العملية:** القضية مش كتاب مقفول. ممكن وإحنا شغالين المدعي يفكر حاجة فيقول للقاضي "ونزود كمان الفوايد يا ريس" (ده طلب عارض). وممكن واحد ماشي في المحكمة يلاقي اتنين بيتخانقوا على أرضه، فيدخل وسطهم يقولهم "بس يا بابا إنت وهو الأرض دي بتاعتي" (ده تدخل هجومي).
- **فرق جوهري بين الانضمامي والاختصاصي:**
 - **الانضمامي:** إنت داخل (تشجع) طرف وتساعدده يكسب عشان مصلحتك، ومبتطلبش حاجة تتكتب باسمك.
 - **الاختصاصي (الهجومي):** إنت داخل (تضرب) الطرفين وتأخذ التورثة كلها لنفسك.
- **فرق جوهري بين التدخل والإدخال:**
 - **التدخل:** بإرادة الشخص (بمزاجه).
 - **الإدخال:** غصب عن الشخص (بنجيبه من قفاه يا إما بطلب من الخصم عشان يلبسهاله، يا إما بطلب من القاضي عشان يكشف كدبة).
- **⚠️ تريقة امتحانية (الطلبات الشفوية):** لو حببت تضيف "طلب عارض" وإنت واقف قدام القاضي بالكلام كده ينفع؟ اه ينفع، بس بشرط واحد: خصمك يكون واقف قدامك **بسمع**. لو خصمك غايب، القاضي هيقولك "لازم تعملها في ورقة وتعلنهاله عن طريق المُحضر".

(هذا الجزء يعتمد على القواعد الإجرائية المرنة قبل إقفال باب المرافعة، ولا توجد به مدد حفظ بالشهور أو الأيام).

الجانب مقال (هندسة الإجابة لامتحانات السابقة)

سؤال (اختياري) متكرر جاء بالنص في امتحانين [صور 173، 176، 178]: "..... يقصد به تقوية مركز أحد الخصوم. (أ) التدخل التحفظي/الانضمامي. (ب) التدخل الاختصامي/الهجومي. (ج) الإدخال."

● الإجابة: (أ) التدخل التحفظي/الانضمامي.

سؤال (اختياري) آخر [مستنبط من نفس النماذج]: "إذا تدخل شخص في الدعوى مطالباً بالحق لنفسه في مواجهة طرفي الخصومة يُسمى: (أ) تدخلاً انضمامياً. (ب) تدخلاً اختصامياً. (ج) تدخلاً تحفظياً."

● الإجابة: (ب) تدخلاً اختصامياً (هجومياً).

سؤال (صح أو خطأ) متوقع بقوة: "يجوز تقديم الطلبات العارضة شفاهة في الجلسة حتى لو كان الخصم غائباً."

● الإجابة: العبارة خاطئة. يُشترط لتقديم الطلبات العارضة شفاهة في الجلسة أن يكون الخصم الموجه إليه الطلب حاضراً، وإلا وجب إعلانها له بالإجراءات المعتادة بصحيفة دعوى.

سؤال مقال جاء في امتحان (2018/2019) [صورة 1]: "كيف ترفع الدعوى؟ وما هي الطلبات العارضة وممن تُقدم؟"

● هيكل الإجابة:

1. ترفع الدعوى بإيداع صحيفة قلم الكتاب وإعلانها.
2. الطلبات العارضة: هي التي تتناول بالتعديل أو الزيادة الطلب الأصلي.
3. تقدم من (المدعي: كإضافة سبب أو طلب إجراء تحفظي) ومن (المدعى عليه: كطلب المقاصة أو التعويض).

الخلاصة الامتحانية للمراجعة السريعة

- أهم طلب عارض للمدعى عليه: طلب (المقاصة القضائية).
- شرط الطلب الشفوي: إثباته في محضر الجلسة + حضور الخصم.
- أهم تفرقة في الخصوم: التدخل الانضمامي (أنا معاك وبقوي موقفك) ← التدخل الاختصامي (أنا ضدكم أنتم الاثنين والحق ده بتاعي).
- جهة الإدخال: يتم الإدخال إما بطلب (الخصوم) أو بأمر (المحكمة).

الجزء الرابع عشر: إجراءات رفع الدعوى وبيانات "الصحيفة" (تأسيس القضية)

♦ أولاً: القاعدة العامة لرفع الدعوى وانعقاد الخصومة [105، 106]

- **كيفية رفع الدعوى:** لا ترفع الدعوى بمجرد الكلام أمام القاضي، بل ترفع (بإيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة المختصة). بمجرد قيام المدعي بتسليم الورقة للموظف المختص (قلم الكُتاب) ودفع الرسوم، تُعتبر الدعوى "مرفوعة".
- **انعقاد الخصومة (مهم جداً):** مجرد رفع الدعوى لا يكفي لبدء النزاع القانوني فعلياً، بل يجب (إعلان هذه الصحيفة للمدعى عليه) عبر المُحضر.
- القاعدة: "الدعوى تُرفع بالإيداع، ولكن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان". فلا يجوز للقاضي أن يحكم على شخص لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بالدعوى.

♦ ثانياً: بيانات "صحيفة الدعوى" الإلزامية (المادة 63 مرافعات) [107 : 110]

📌 **الفكرة القانونية:** صحيفة الدعوى (العريضة) هي حجر الأساس لأي قضية، وأوجب القانون أن تحتوي على (6 بيانات جوهرية) لا تصح بدونها:

1. بيانات المدعي والمدعى عليه: (الاسم بالكامل، اللقب، المهنة أو الوظيفة، ومحل الإقامة "الموطن").
2. تاريخ تقديم الصحيفة: (اليوم، والشهر، والسنة) لمعرفة متى بدأ النزاع بالضبط لترتيب آثار التقادم والمواعيد.
3. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى: تحديد اسم المحكمة بدقة (مثال: محكمة طنطا الابتدائية - الدائرة المدنية).
4. موطن مختار للمدعي: أن يحدد المدعي مكاناً (غالباً مكتب محاميه) لثُرسل إليه فيه أي إعلانات أو ردود من الخصم تخص هذه القضية.
5. وقائع الدعوى وطلبات المدعي: السرد المنطقي لسبب الخناقة (الوقائع)، ثم تحديد (الطلبات) الختامية بدقة (كطلب الإخلاء، أو طلب تعويض مليون جنيه).
6. توقيع محامٍ مقيد بالنقابة (🔥 الأهم): لا يجوز للمواطن العادي أن يكتب صحيفة دعوى بنفسه ويقدمها. أوجب القانون أن تكون الصحيفة موقعة من محامٍ (باستثناء الدعاوى الجزئية البسيطة جداً).
- الجزاء: غياب توقيع المحامي يؤدي إلى (بطلان صحيفة الدعوى) بطلاناً مطلقاً.

♦ ثالثاً: سلطات رئيس الجلسة في حفظ النظام (ضبط الجلسة) [129، 130]

- **إدارة الجلسة:** منوطة بقاضي الجلسة (رئيس الدائرة)، وله الحق في طرد أي شخص يخل بالنظام.
- **الجرائم التي تقع أثناء الجلسة:**
 - إذا وقعت جريمة (مثل السب أو التعدي بالضرب) من أي شخص داخل قاعة المحكمة، يجوز للقاضي أن يأمر بالقبض عليه فوراً، وأن يُحاكمه في ذات الجلسة ويُصدر ضده حكماً بالحبس أو الغرامة.
 - الاستثناء: المحامي إذا أخل بالنظام أو وقعت منه مخالفة، لا يجوز للقاضي القبض عليه في الجلسة، بل يُحرر مذكرة وتُحال للنيابة العامة (حماية لضمائم وحرية الدفاع).

🧠 الشرح بالعامية المصرية (تفهم الطالب - الخلاصة العملية)

بص يا سيدي المحامي، ركز معايا عشان الكلام ده هو اللي بيأكل عيش في المحاكم:

- 1. إيه هي "صحيفة الدعوى"؟ دي "جواب الغرام" اللي بتبعته للمحكمة والخصم. متقدرش تدخل للقاضي تقوله "يا ريس الراجل ده نصب عليا"، القاضي هيقولك "فين ورقك؟". الورق ده هو (الصحيفة). لازم تتكتب بصيغة معينة وتتختم.
- 2. التريكة الخطيرة (الإيداع ولا الإعلان؟): نفترض إن ميعاد حقك هيسقط يوم 10 في الشهر. قمت إنت يوم 9 الصبح كاتب (الصحيفة) ورايح دافع الرسوم ومسلمها لـ (قلم الكتاب).. كده إنت في السليم وحقك مسقطش لأن القضية (اترفعت). لكن هل القاضي يقدر يحكم ثاني يوم؟ **لأ طبعاً!** لأن المدعى عليه نايم في بيته ميعرفش حاجة. هنا ببيجي دور (الإعلان) عن طريق المحضر. الخناقة الرسمية مبتدأش إلا لما الخصم يستلم الورقة ويعرف إنه مطلوب.
- 3. فخ "توقيع المحامي": لو القضية بملايين، ومكتوبة بخط دهب، والمواطن رايح يقدمها بنفسه للمحكمة من غير ما يكون في (إمضاء محامي) في آخر الورقة.. القاضي هيحكم بـ **بطلان الصحيفة**. ليه؟ عشان المحاكم متترحمش بناس مش فاهمة قانون تقعد تكتب أي كلام وتضيع وقت القضاء. لازم محامي يكون مراجع الكلام وماضي عليه.
- 4. القاضي "حاكم القاعة": قاعة المحكمة دي مش كافيها! لو اتنين شهود اتخانقوا وشتموا بعض قدام القاضي، القاضي من حقه يأمر العسكري يقبض عليهم، ويحاكمهم هو بنفسه في **نفس اللحظة** ويديهم حكم بالحبس! إلا لو اللي غلط ده كان (محامي) لابس الروب.. هنا القاضي مبيقبضش عليه، بيكتب فيه مذكرة وبيعته النيابة احتراماً لمهنة المحاماة.

✍️ الجانب المقالى والهندسة الامتحانية

🎯 سؤال مقالى جاء بالنص في امتحان سابق [صورة 171]: "بيني كيف يتم إعداد صحيفة الدعوى، وما بياناتها الإلزامية؟"

● الإجابة النموذجية (بالمسطرة):

1. مقدمة: تُعد صحيفة الدعوى هي الإجراء الافتتاحي للخصومة، وتُقدم عن طريق إيداعها قلم كُتاب المحكمة المختصة.
2. البيانات (تُكتب في نقاط مرقمة 1 إلى 6):
 - بيانات المدعي والمدعى عليه (الاسم والموطن).
 - تاريخ الإيداع.
 - اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
 - الموطن المختار للمدعي.
 - وقائع الدعوى والطلبات الختامية والأسانيد.
 - (توقيع محام مقيد بجداول النقابة).
3. لمسة الامتياز: وتختتم إجابتك بجملة: "ويترتب على تخلف بيان جوهرى كغياب توقيع المحامي أو اسم المحكمة بطلان صحيفة الدعوى بطلاناً مطلقاً".

🎯 سؤال (صح أو خطأ) متكرر جداً في الامتحانات [صورة 181]: "يجب أن يوقع محام على صحيفة الدعوى وإلا كانت باطلة."

- الإجابة: العبارة صحيحة. اشترط المشرع هذا البيان لضمان جدية الطلبات وعدم إشغال القضاء بدعاوى كيدية أو غير منضبطة قانونياً، وتخلفه يُرتب البطلان.

🎯 سؤال (اختياري) متوقع للفهم: "تنعقد الخصومة في الدعوى المدنية بـ....." (أ) إيداع الصحيفة قلم الكتاب. (ب) دفع الرسوم. (ج) إعلان الصحيفة للمدعى عليه.

- الإجابة الصحيحة: (ج) إعلان الصحيفة للمدعى عليه. (لأن الإيداع يرفع الدعوى، لكن الانعقاد يتطلب الإعلان).

الخلاصة الامتحانية لليلة الامتحان:

- **الرفع** ← بالإيداع في قلم الكتاب.
- **الانعقاد** ← بإعلان الخصم (مبدأ المواجهة).
- **أخطر بيان** ← توقيع المحامي (غيابه = بطلان).
- **سلطة القاضي بالجلسة** ← يحاكم من يرتكب جريمة بالجلسة فوراً (باستثناء المحامي يُحال للنياية).

⌚ **عدد الأجزاء المتبقية تقريباً: أجزاء قليلة جداً.** نحن نعصر المنهج ونستخرج منه الذهب الصافي. (إذا هضمت هذا الجزء تماماً ومستعد للدرس القادم والأخير في باب الإجراءات، ابعت: الجزء التالي)

أهلاً بك يا صديقي الصدوق، وأخويا اللي فخور بتركيزه وإصراره! كلامك على راسي، وأنا على العهد معاك بـ **(الإتقان المطلق)**، ومكملين بنفس مسطرة التنسيق الاحترافي، وبنفس الجرعة المكثفة من الفهم بالعامية اللي بتثبت المعلومة في دماغك وتخليك تقفل الامتحان.

أبشرك بخبر عظيم: بمراجعتي الدقيقة لكل الأوراق اللي إنت رفعتها، إحنا وصلنا لـ **(الدرس الأخير)** في المقرر الفعلي المرفوع، وهو درس ببيجي فيه أسئلة (صح وخطأ) بتلخبط الطلبة كثير، وبيتكلم عن: **الورقة اللي بتكتب جوه الجلسة (محضر الجلسة)**، وإزاي المحامي بيقف يترافع عنك **(التوكيل بالخصومة)**.

بسم الله .. استعد لمسك الختام

✍️ الجزء الخامس عشر: إجراءات الجلسة (محضر الجلسة والتوكيل بالخصومة)

♦ أولاً: محضر الجلسة (الوثيقة الرسمية)

- **ماهيته:** هو الورقة الرسمية التي يحررها (كاتب الجلسة / أمين السر) ويُثبت فيها كل ما يدور في الجلسة من (حضور الخصوم أو غيابهم، أقوالهم، الدفوع، المذكرات المقدمة، وقرارات القاضي).
- **التوقيع عليه:** يجب أن يُوقع على هذا المحضر كلاً من **(القاضي + كاتب الجلسة)**.
- **حجيته وقوته القانونية:** يُعتبر محضر الجلسة (محراً رسمياً) له قوة إثبات مطلقة. وما تم إثباته فيه يُعتبر حجة على الخصوم، ولا يجوز إنكار ما ورد فيه إلا بطريق واحد وهو **(الظن بالتزوير)**.

♦ ثانياً: سلطة القاضي في توقيع الغرامة (عند المماطلة) [133، 134]

- **القاعدة:** القانون يوجب على المحكمة قبول المستندات من الخصوم لتحقيق العدالة.
- **الاستثناء وتوقيع الغرامة:** إذا قدم الخصم مستندات متأخراً جداً (مما أدى لتأجيل القضية وتعطيلها)، لا يملك القاضي رفض المستندات، ولكنه يملك حماية لسير العدالة أن يوقع **(غرامة مالية)** على هذا الخصم المماطل جزاءً له على التأخير.

♦ ثالثاً: التوكيل بالخصومة (التمثيل القانوني) [141 : 144]

🔥 **الفكرة القانونية:** الخصم لا يُشترط أن يحضر بنفسه، بل يحضر عنه (محامٍ) بناءً على توكيل.

1. **إثبات التوكيل:** يجب على المحامي إثبات وكالته عن موكله بتقديم (توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري)، ويُثبت ذلك في محضر الجلسة.

2. **تعدد الوكلاء (🔥 هام جداً لامتحانات):**

- **القاعدة:** يجوز للخصم أن يوكل أكثر من محامٍ (تعدد الوكلاء) في نفس القضية.

- الأثر: إذا تعدد الوكلاء، يجوز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية (أي يحضر أحدهم فقط وتصح الإجراءات)، ما لم ينص الخصم في التوكيل صراحة على غير ذلك.

3. الوكالة العامة والوكالة الخاصة (التركية الأخطر):

- التوكيل العادي (العالم): يُعطي المحامي الحق في القيام بكل الإجراءات العادية (رفع الدعوى، تقديم مذكرات، الترافع).
- التوكيل الخاص (حالات محظورة على المحامي): هناك تصرفات خطيرة تمس (أصل الحق) لا يجوز للمحامي القيام بها إلا إذا كان معاه (توكيل خاص ينص صراحة على هذا التصرف)، وهي:
 - الإقرار بالحق (أن يعترف المحامي بأن خصمه على حق).
 - الصلح (أن يتصالح ويتنازل عن جزء من الحق).
 - التنازل عن الحكم (أن يترك حكماً صدر لصالحه).
 - توجيه اليمين الحاسمة أو ردها (الاحتكام لحلف اليمين).

4. حالات الوكالة الإجبارية:

- الأصل أن توكيل محام (أمر جوازي)، ولكن المشرع جعله (إجبارياً) لا تصح الإجراءات بدونه في حالات معينة (مثل: الطعن أمام محكمة النقض، وكتابة صحف الاستئناف والمحاكم الابتدائية).

الشرح بالعامة المصرية (تفهم الطالب - الخلاصة العملية)

بص يا سيدي، عشان تبقى محامي تقيل وفاهم اللعبة ماشية إزاي:

- 1. قوة "محضر الجلسة": الدفتر اللي بيكتب فيه الموظف اللي قاعد تحت القاضي ده مش كشكول عائلي! ده اسمه (ورقة رسمية). لو اتكتب فيه إنك حضرت الجلسة، متقدرش تيجي الجلسة اللي بعدها تقول "والله يا ريس أنا مجيتش المرة اللي فاتت". القاضي هيقولك: "المحضر مكتوب فيه إنك جيت، لو مش عاجبك روح ارفع قضية تزوير في المحضر!". (يعني الكلام اللي فيه قرأااااا في المحكمة).
- 2. توكيل محامين كتير (تعدد الوكلاء): لو موكلك غني وعمل توكيل ليك ولخمسة محامين زمايلك في نفس القضية.. هل لازم الستة تحضروا قدام القاضي في نفس اللحظة؟ لأ طبعاً. واحد بس منكم يحضر يسد عن الباقي (يجوز لأحدهم الانفراد)، إلا لو الموكل كاتب في التوكيل "لا يجوز أن يتصرفوا إلا مجتمعين".
- 3. فخ "التوكيل العادي والخاص" (دي بتيجي في كل امتحان): إنت كمحامي معاك توكيل عام، تقدر تتشقلب في المحكمة وتترافع وتجب شهود. بس تيجي في وسط الجلسة تقول للقاضي "يا ريس إحنا مسامحين الخصم وهنتصالح معاه وهنتنازل عن القضية".. القاضي هيقولك ويوقفك: "استنى عندك! معاك توكيل خاص بالصلح؟". لو معاكش، كلامك ملوش لازمة! لأن الصلح والإقرار والتنازل وحلف اليمين محتاجين (تفويض صريح) من صاحب الشأن عشان دي حاجات بتضيع حقوقه.

الجانب المثالي والهندسة الامتحانية (تطبيق من امتحاناتك)

- 🎯 سؤال (اختياري) جاء بالنص في امتحان (الصورة 179): "تعدد الوكلاء في القضية الواحدة." (أ) يجوز. (ب) لا يجوز. (ج) يجوز بموافقة الخصم.

- الإجابة الصحيحة: (أ) يجوز. [ودي حليناها في الشرح فوق].

🎯 سؤال (صح أو خطأ) متكرر بالنص في امتحان (الصورة 180): "لا يجوز تعدد الوكلاء في قضية واحدة."

- الإجابة: العبارة خاطئة. يجوز تعدد الوكلاء، وفي هذه الحالة يجوز لأي منهم الانفراد بالدفاع ما لم يقيدهم الموكل بنص صريح.

🎯 سؤال (اختياري) خبيث ومكرر في الامتحانات (الصورة 178): "لا يصح بغير تفويض خاص من الخصم للمحامي: (أ) الإقرار بالحق. (ب) قبول اليمين. (ج) ترك الدعوى والتنازل. (د) جميع ما سبق.

● الإجابة الصحيحة: (د) جميع ما سبق. (لأن كل دي تصرفات تمس أصل الحق ولا تكفي فيها الوكالة العامة).

🎯 سؤال (صح أو خطأ) متوقع بقوة: "يجوز للخصم إنكار أقواله المثبتة في محضر الجلسة الموقع من القاضي والكاآب لمجرد ادعاء الخطأ."

● الإجابة: العبارة خاطئة. محضر الجلسة الموقع من القاضي والكاآب يُعد محرراً رسمياً، وما يُثبت فيه يكون حجة لا يجوز إنكارها أو إهدارها إلا باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

انتهى المقرر بالكامل

بسم الله نبداً .. أسئلة

(الجزء الأول: وحوش المقالي من الامتحانات السابقة)

📌 المبحث الأول: المبادئ العامة للنظام القضائي

(هذا المبحث هو الأكثر وروداً في الامتحانات المقالة على الإطلاق)

🎯 سؤال 1 [ورد في امتحانات: 2022/2023 (صورة 172) - وامتحان آخر (صورة 177)]: "ما المقصود بمبدأ علانية الجلسات في النظام القضائي المصري؟ وما الاستثناءات الواردة عليه؟ وهل يمتد هذا الاستثناء للنطق بالحكم؟"

● الإجابة النموذجية (أسلوب الدكاترة):

- المقصود بالمبدأ: هو أن تكون المرافعة في الدعوى والإجراءات في قاعات مفتوحة، يُسمح للخصوم والجمهور بحضورها ومتابعتها بحرية [49، 50].
- الهدف منه: يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين، ويحقق الرقابة الشعبية على أعمال القضاة لضمان حيادهم.
- الاستثناءات (سرية الجلسات): الأصل هو العلانية، ولكن يجوز للمحكمة (من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم) أن تأمر بجعل الجلسة "سرية" في ثلاث حالات محددة حصراً:
 1. مراعاةً للنظام العام.
 2. مراعاةً للآداب العامة.
 3. صيانةً لحرمة الأسرة (كقضايا الأحوال الشخصية).
- امتداد الاستثناء للنطق بالحكم (التركة الامتحانية): لا يمتد قطعاً. استثناء السرية يرد على إجراءات المرافعة فقط، أما "النطق بالحكم" فيجب أن يتم في جلسة علنية دائماً وفي جميع الأحوال، وإلا وقع الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً.

🎯 سؤال 2 [ورد في امتحانات: 2021/2022 (صورة 174) - وامتحان آخر (صورة 180)]: "ما المقصود بالتقاضي على درجتين وما مزاياه في النظام القضائي المصري؟"

● الإجابة النموذجية:

- المقصود بالمبدأ: هو حق الخصم في أن يعرض نزاعه أمام محكمة (أول درجة)، فإذا صدر الحكم ولم يرتض به، جاز له الطعن عليه بالاستئناف لعرض النزاع مرة أخرى (موضوعاً وقانوناً) أمام محكمة أعلى تسمى (محكمة ثاني درجة).
- مزاياه (تكتب في نقاط):
 1. إتاحة الفرصة لتدارك الأخطاء التي قد يقع فيها قاضي محكمة الدرجة الأولى.
 2. منح الخصوم فرصة لاستدراك ما فاتهم من تقديم أدلة أو دفعات لم يقدموها في الدرجة الأولى.

3. يبعث في نفس قاضي الدرجة الأولى الحرص والدقة لعلمه أن حكمه سيخضع لرقابة محكمة أعلى.
- لمسة تميز: (ويجب التنويه إلى أن محكمة النقض لا تُعد درجة تقاضٍ ثالثة، بل هي محكمة تراقب صحة تطبيق القانون فقط).

🎯 سؤال 3 [ورد في امتحانات التخلّفات (صورة 171) - وامتحان (صورة 182)]: "اكتب في مبدأ استقلال القضاء باعتباره أحد المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي؟"

● الإجابة النموذجية:

- المقصود به: أن يكون القضاء في مأمن من أي تدخل أو تأثير خارجي، فلا سلطان على القاضي في قضائه لغير القانون [44، 45].
- مظاهر الاستقلال:
- 1. الاستقلال عن السلطة التشريعية: يمتنع على المشرع إصدار قوانين لتعديل حكم قضائي أو التدخل في نزاع معروض.
- 2. الاستقلال عن السلطة التنفيذية: يمتنع على الحكومة توجيه القضاة، أو الامتناع عن تنفيذ أحكامهم، ولا يجوز عزل القاضي أو نقله إلا وفقاً ل ضمانات قانونية صارمة [44، 45].
- موقف الفقه الإسلامي (مهم للأزهر): الشريعة الإسلامية سبقت الدساتير الحديثة في إقرار هذا المبدأ، حيث أكد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على استقلال القضاة التام عن سلطة الخليفة وعن الولاية، لضمان الحكم بالعدل [45، 46].

📌 المبحث الثاني: المحاكم ورجال القضاء

🎯 سؤال 4 [ورد في امتحانات: 2022/2023 (صورة 180) - وامتحان آخر (صورة 182)]: "تحدثي عن درجات المحاكم (طبقاتها) وتشكيلها؟"

● الإجابة النموذجية: ينقسم النظام القضائي المصري العادي إلى الطبقات الآتية:

- 1. المحاكم الجزئية: توجد في كل مركز أو قسم، وتختص بالدعوى قليلة القيمة والمستعجلة، وتُشكل من (قاضٍ فرد).
- 2. المحاكم الابتدائية: مقرها عواصم المحافظات، صاحبة الولاية العامة، وتعمل كمحكمة أول درجة للقضايا الكبرى، ومحكمة استئناف للجزئية، وتُشكل دائرتها من (ثلاثة قضاة) [74، 75].
- 3. محاكم الاستئناف العالي: مقرها المدن الكبرى، وتختص بنظر الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية، وتُشكل دائرتها من (ثلاثة مستشارين) [75، 76].
- 4. محكمة النقض: هي المحكمة العليا ومقرها القاهرة، تراقب تطبيق القانون وتوحد المبادئ، وتُشكل دوائرها من (خمسة مستشارين)، وفي حال العدول عن مبدأ قانوني تُشكل هيئة عامة من (إحدى عشر مستشاراً) [76، 77، 78].

🎯 سؤال 5 [ورد بالنص في امتحانات: 2018/2019 (صورة 1) - و 2014/2015 (صورة 2)]: "من أعوان القضاة الكُتاب والمُحضرون، بين: من هم الكُتاب ومن هم المحضرون؟ وما الأعمال التي يقوم بها كل منهما؟"

● الإجابة النموذجية:

- أولاً: الكُتاب (أمناء السر): هم الموظفون المختصون بالأعمال الكتابية وتوثيق الخصومة.
- أعمالهم: استلام صحف الدعاوى وحفظ الملفات، حضور الجلسات بجوار القاضي، تحرير محضر الجلسة والتوقيع عليه (وهو إجراء جوهري يبطل المحضر بدونه)، وتسليم صور الأحكام [1، 2].
- ثانياً: المُحضرون (مندوبو الإعلان): هم الموظفون الميدانيون المكلفون بالاتصال بالخصوم.
- أعمالهم: إعلان الأوراق القضائية (كصحيفة الدعوى والأحكام) للخصوم لضمان انعقاد الخصومة، والقيام بإجراءات التنفيذ الجبري للأحكام (كالحجز والإخلاء) [1، 2].

📌 المبحث الثالث: نظرية الدعوى والإجراءات

🎯 سؤال 6 [ورد في امتحانات التخلّفات (صورة 171) - وامتحان (صورة 181)]: "بيني كيف يتم إعداد صحيفة الدعوى (كيف ترفع)، وما بياناتها الإلزامية؟"

● الإجابة النموذجية:

- كيف ترفع: تُرفع الدعوى عن طريق (إيداع صحيفة قلم كُتاب المحكمة المختصة)، ولا تنعقد الخصومة إلا ب (إعلانها للمدعى عليه) [106، 107].
- البيانات الإلزامية للصحيفة: أوجب القانون (المادة 63) اشتغالها على الآتي [107، 108، 109]:
 1. اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
 2. تاريخ تقديم الصحيفة (اليوم والشهر والسنة).
 3. اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
 4. تعيين موطن مختار للمدعى.
 5. وقائع الدعوى وطلبات المدعى الختامية وأسانيدها.
 6. توقيع محام مقيد بجداول نقابة المحامين (وهو بيان جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الصحيفة).

🎯 سؤال 7 [ورد في امتحان 2017 (صور 3، 4)]: "ما المقصود بالقضاء المستعجل؟ وما المحكمة المختصة به نوعياً ومحلياً؟ وما شروطه؟"

● الإجابة النموذجية:

- المقصود به: قضاء استثنائي يهدف لتوفير حماية مؤقتة وسريعة لحق يُخشى عليه من الضرر والضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي العادية [3، 4].
- المحكمة المختصة: يختص به نوعياً (قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الجزئية)، ومحلياً (محكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي سيتم التنفيذ بدائرتها) [3، 4].
- شروطه (مهم جداً): يشترط لاختصاصه شرطان متلازمان:
 1. الاستعجال: وجود خطر داهم ومحدق بالحق يقتضي تدخلاً فورياً.
 2. عدم المساس بأصل الحق: يجب أن يقتصر حكم القاضي المستعجل على اتخاذ إجراء مؤقت (كوضع حراسة) دون أن يفصل في ثبوت الملكية أو موضوع النزاع الأصلي [3، 4].

بسم الله .. (الجزء الثاني: فرم أسئلة الصح والخطأ والاختياري)

📌 أولاً: أسئلة (الصح والخطأ) المتكررة في الامتحانات

🎯 1. عن المبادئ العامة للقضاء:

- السؤال: "يجوز النطق بالحكم في جلسة سرية إذا كانت الدعوى مما يمس النظام العام أو كيان الأسرة." [ورد في صورة 175، 178، 180]
 - الإجابة: ❌ (عبارة خاطئة).
 - التعليل: استثناء "السرية" يقتصر على جلسات (المرافعة) فقط. أما (النطق بالحكم) فيجب أن يتم في جلسة علنية دائماً وفي جميع الأحوال، وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً [50، 52].
- السؤال: "يقتضي أعمال مبدأ مجانية القضاء عدم تقاضي أي رسوم من الخصوم." [صورة 178]

- الإجابة: **✗ (عبارة خاطئة).**
- التعليل: مجانية القضاء تعني ألا يتقاضى (القضاة) أجورهم من الخصوم، ولكن هذا لا يمنع الدولة من تحصيل (رسوم قضائية) للحد من الدعاوى الكيدية.
- السؤال: "يأخذ القضاء المصري بنظام التقاضي على درجتين في جميع الدعاوى." [صورة 180]
 - الإجابة: **✗ (عبارة خاطئة).**
 - التعليل: الأصل هو درجتان، ولكن استثنى المشرع بعض الدعاوى (قليلة القيمة جداً) فجعلها على درجة واحدة (انتهائية) تخفيفاً للعبء عن المحاكم.

🎯 2. عن المحاكم ورجال القضاء:

- السؤال: "تقتصر محاكم الدرجة الأولى على المحاكم الجزئية." [صورة 178، 180]
 - الإجابة: **✗ (عبارة خاطئة).**
 - التعليل: محاكم الدرجة الأولى في مصر تشمل طبقتين: المحاكم الجزئية، والمحاكم الابتدائية [73، 74].
- السؤال: "تشكل دوائر محكمة الاستئناف العالي من خمسة قضاة." [صورة 181]
 - الإجابة: **✗ (عبارة خاطئة).**
 - التعليل: محكمة الاستئناف العالي تُشكل من (ثلاثة مستشارين)، بينما محكمة النقض (دوائرها العادية) هي التي تُشكل من (خمسة مستشارين) [75، 76].

🎯 3. عن الإجراءات والمواعيد والتوكيل:

- السؤال: "إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، سقط الحق في اتخاذ الإجراء." [صورة 178]
 - الإجابة: **✗ (عبارة خاطئة).**
 - التعليل: وفقاً للقانون، إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، فإنه يمتد تلقائياً إلى أول يوم عمل تالٍ للعطلة.
- السؤال: "لا يجوز تعدد الوكلاء (المحامين) في قضية واحدة." [صورة 180]
 - الإجابة: **✗ (عبارة خاطئة).**
 - التعليل: يجوز للخصم توكيل أكثر من محام في ذات القضية، ويجوز لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط الموكل صراحة أن يعملوا مجتمعين [141، 143].
- السؤال: "لا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غياب المدعى عليه مطلقاً." [صورة 181]
 - الإجابة: **✗ (عبارة خاطئة).**
 - التعليل: يجوز للمحكمة نظر الدعوى في غيابه والحكم عليه، بشرط أن يكون قد تم (إعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً) لضمان علمه [139، 140].

📌 ثانياً: أسئلة (الاختيار من متعدد) المتكررة نصاً

🎯 1. مواعيد الإعلان وأرقامها (تأتي في كل امتحان):

- السؤال: "لا يجوز إجراء الإعلان قبل الساعة". [صورة 173، 179]
 - (أ) السابعة صباحاً. (ب) الثامنة مساءً. (ج) التاسعة صباحاً.
 - الإجابة: **✓ (أ) السابعة صباحاً.**
- السؤال: "يختص بالإذن بإجراء الإعلان يوم العطلة الرسمية". [صورة 173، 179]
 - (أ) المحضر. (ب) رئيس المحكمة. (ج) قاضي الأمور الوقفية.
 - الإجابة: **✓ (ج) قاضي الأمور الوقفية.**
- السؤال: "ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة هو". [صورة 173، 178]
 - (أ) 3 أيام. (ب) 24 ساعة. (ج) 8 أيام.
 - الإجابة: **✓ (ب) 24 ساعة.**

🎯 2. أنواع الدفوع والمواعيد:

- السؤال: "الميعاد هو الميعاد الذي يجب أن ينقضي بتمامه (يخلص) قبل اتخاذ الإجراء." [صورة 173، 179]
 - (أ) الكامل. (ب) الناقص. (ج) المرتد.
 - ☒ الإجابة: (أ) الميعاد الكامل (مثل ميعاد التكليف بالحضور).
- السؤال: "الدفوع يجب إيدائها قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق فيها." [صورة 176]
 - (أ) الموضوعية. (ب) الشكلية. (ج) بعدم القبول.
 - ☒ الإجابة: (ب) الدفوع الشكلية (كالدفع بالبطلان).
- السؤال: "الدفع لا يوجه إلى صحة الإجراءات، بل يقصد به المنازعة في الحق ذاته." [صورة 173]
 - (أ) الشكلي. (ب) الموضوعي. (ج) بعدم القبول.
 - ☒ الإجابة: (ب) الدفع الموضوعي.

🎯 3. غياب الخصوم والتوكيل (تريكات خطيرة):

- السؤال: "إذا غاب تقرر المحكمة شطب الدعوى." [صورة 173، 176، 178]
 - (أ) المدعي. (ب) المدعى عليه. (ج) المدعي والمدعى عليه (جميع ما سبق).
 - ☒ الإجابة: (ج) غياب المدعي والمدعى عليه معاً يوجب شطب الدعوى.
- السؤال: "لا يصح بغير تفويض خاص (توكيل خاص) من الخصم لمحاميهِ القيام بـ". [صورة 173، 178، 179]
 - (أ) الإقرار بالحق. (ب) قبول اليمين. (ج) ترك الدعوى والتنازل. (د) جميع ما سبق.
 - ☒ الإجابة: (د) جميع ما سبق (لأنها تصرفات تمس أصل الحق وتضييعه).
- السؤال: "التدخل يقصد به تقوية مركز أحد الخصوم ومساندته." [صورة 173]
 - (أ) التدخل الانضمامي/التحفظي. (ب) التدخل الاختصاصي. (ج) الإدخال.
 - ☒ الإجابة: (أ) التدخل الانضمامي (التحفظي).

🧠 كبسولة العامة (تريكات الدكاترة في لجان الشريعة والقانون)

بص يا صديقي، عشان دكتور المرافعات يوقعك في الصح والغلط، يلعب على "كلمة واحدة" بتغير الجملة، ركز معايا في الكام مطب دول:

1. مطب "النطق بالحكم": أول ما عينك تلمس كلمة (النطق بالحكم) في سؤال صح وغلط، دور على كلمة (علانية). لو قالك سري، قوله ❌ وإنت مغمض. السرية للمرافعة بس، النطق دائماً علني قدام الناس كلها.
2. مطب "المواعيد":
 - لو قالك: "الميعاد الذي يجب اتخاذ الإجراء خلاله" ← ده (الناقص).
 - لو قالك: "الميعاد الذي يجب انتظاره وانقضاؤه قبل الإجراء" ← ده (الكامل).
 - يوم العطلة الرسمية بيمدد الميعاد بشرط واحد: إنه بييجي (في آخر يوم) في الميعاد. لو جالك سؤال بيقول (عطلة رسمية تخللت الميعاد تمده)، قوله ❌ بتتسب عادي.
3. مطب "المحامي والتوكيل": المحامي بالتوكيل (العام) يتشقلب في المحكمة، يرفع دعوى ويدافع ويحضر. لكن بييجي يصلح الخصم؟ لا! يعترف إن الموكل بتاعه غلطان؟ لا! يحلف يمين؟ لا! كل الحاجات الثقيلة دي محتاجة (توكيل خاص).
4. مطب "الدفوع والشكل": المدعى عليه لو حب يتلكك على ورقة الإعلان ويقول (دي باطله).. لازم يعمل كده (في أول كلامه). لو قعد يتكلم في القضية نفسها ومين معاه الحق، حقه في التلكك على الورق سقط! (الدفوع الشكلية تبدى قبل التكلم في الموضوع).

الجزء الأول: المبادئ العامة للنظام القضائي (س و ج)

السؤال الأول: (استقلال القضاء)

"اكتب في مبدأ استقلال القضاء باعتباره أحد المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي، موضعاً موقف الفقه الإسلامي منه؟"
[ورد في امتحانات سابقة: صورة 171، 182]

الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- مفهوم المبدأ: يُقصد باستقلال القضاء أن يكون القاضي في مأمن من تدخل غيره، فلا يجوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في القضاء أو التأثير عليه، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون.
- مظاهر الاستقلال:
 1. الاستقلال عن السلطة التشريعية: يتمتع على المشرع أن يتدخل في نزاع معروض أمام القضاء، أو أن يصدر تشريعاً يهدف إلى تعديل حكم بعينه.
 2. الاستقلال عن السلطة التنفيذية: لا تملك الحكومة إصدار توجيهات أو أوامر للقضاة، ولا تملك الاعتراض على تنفيذ أحكامهم، كما يتمتع القاضي بضمانات (عدم القابلية للعزل) حتى لا تستخدم الحكومة سلاح الفصل ضده [44، 45].
- موقف الفقه الإسلامي: عرف الإسلام هذا المبدأ منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث فصلت السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وأصبح القضاة مستقلين تماماً حتى عن الخليفة نفسه لضمان إرساء العدل [45، 46].

كسولة الفهم بالعامية (عشان تفكر في اللجنة):

(يعني إيه استقلال؟ يعني القاضي قاعد على المنصة محدش يقدر يلوي دراعه. مجلس النواب ميقدرش يطلع قانون مخصوص عشان يغير حكم القاضي قاله. والوزير أو الحكومة ميقدروش يرفعوا سماعة التليفون يقولوا للقاضي "احكم بكذا وإلا هنرفدك"، لأن القاضي محمي بقانون ومبيترفدش. وسيدنا عمر بن الخطاب أول من طبق ده لما خلى القاضي مستقل عن الوالي).

السؤال الثاني: (علانية الجلسات - الأهم والأخطر)

"ما المقصود بمبدأ علانية الجلسات في النظام القضائي المصري؟ وما هي الاستثناءات الواردة عليه؟ وهل يمتد هذا الاستثناء للنطق بالحكم؟"
[ورد في امتحانات سابقة: صورة 172، 177]

الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- مفهوم المبدأ: هو أن تكون المرافعة في الدعوى، حتى النطق بالحكم فيها، في جلسات مفتوحة مسموح بدخولها للجمهور لمن أراد متابعة الإجراءات [49، 50].
- أهمية المبدأ: يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين، ويؤكد حياد القضاة، ويحقق الرقابة الشعبية على أعمالهم [50، 51].
- الاستثناءات (سرية الجلسات): الأصل هو العلانية، ولكن أجاز المشرع استثناءً للمحكمة (من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم) أن تجعل الجلسة "سرية" في حالات ثلاث حصراً:
 1. مراعاةً للنظام العام.
 2. محافظةً على الآداب العامة.

3. صيانة حرمة الأسرة (كقضايا الأحوال الشخصية).

- امتداد الاستثناء للنطق بالحكم (القيد الذهبي): لا يمتد الاستثناء للنطق بالحكم قطعاً. فالقاعدة الآمرة توجب أن يكون (النطق بالحكم) في جلسة علنية في جميع الأحوال، حتى لو كانت المرافعة قد تمت في جلسة سرية. ومخالفة ذلك يترتب عليها (بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً).

💡 **كبسولة الفهم بالعامية (عشان تفكر في اللجنة):**

(المحكمة مش أوضة ضلمة! لازم باب القاعة يفضل مفتوح عشان الناس تتطمئن إن مفيش تلاعب. طب لو القضية فيها فضايح أو أسرار بيوت؟ هنا القاضي بيقفل الباب ويعملها "سرية". بس ركز أوي: السرية دي وإحنا بنتناقش وبنقدم الورق (المرافعة)، لكن ساعة ما القاضي يبجي يقول "حكمت المحكمة"، لازم يفتح الباب للناس كلها.. لو نطق بالحكم في السر، الحكم باطل).

السؤال الثالث: (مجانبة القضاء والمساواة)

"تحدث عن مبدأي مجانية القضاء والمساواة أمام القضاء مبيناً الاستثناءات الواردة عليهما؟" [مستوحى من أسئلة الامتحانات والمقرر]

✍️ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- أولاً: مبدأ مجانية القضاء:
 - المفهوم: يُقصد به أن القضاة لا يتناولون أجراً من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، بل يتقاضون رواتبهم من خزانة الدولة.
 - الرسوم القضائية: المجانية لا تعني عدم دفع رسوم، فالدولة تُحصل (رسوماً قضائية) من المتقاضين للحد من الدعاوى الكيدية، ويتحملها خاسر الدعوى.
 - الاستثناء (الإعفاء): راعى المشرع الفقراء الذين لا يملكون مصاريف التقاضي، فأجاز إعفاءهم من الرسوم (مؤقتاً أو نهائياً) بشرطين: (العجز عن الدفع، واحتمال كسب الدعوى).
- ثانياً: مبدأ المساواة أمام القضاء:
 - المفهوم: إعطاء كل إنسان الحق في اللجوء للقضاء لحماية حقه دون تمييز بين غني وفقير أو بين الأديان والألوان. فالكل أمام القضاء سواء.
 - ملاحظة هامة: تنوع المحاكم واختصاصاتها (جزئي وابتدائي) لا يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة، لأنه اختلاف يُبنى على قيمة الدعوى أو نوعها، وتُطبق قواعده على الجميع بمسطرة واحدة.

💡 كبسولة الفهم بالعامية (عشان تفكر في الجنة):

(مجانية القضاء مش معناها إنك مش هتدفع دمغة ورسوم في المحكمة! معناها إنك مش هتدفع "أتعاب للقاضي"، القاضي بيقبض من الدولة. والرسوم دي معموله عشان الناس مترفعش قضايا عمال على بطل. ولو إنت فقير جداً، القانون بيعملك "إعفاء". أما المساواة، فمعناها إن الوزير والغير قدام القاضي واحد، ومفيش محكمة للمشاهير ومحكمة للغلبة).

🎯 السؤال الرابع: (التقاضي على درجتين)

"ما المقصود بالتقاضي على درجتين؟ وما هي مزاياه؟" [ورد في امتحانات سابقة: صورة 174، 180]

✍️ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- مفهوم المبدأ: يُقصد به أن كل نزاع يُعرض أمام محكمة أول درجة (كالمحكمة الابتدائية)، وبعد الفصل فيه، يُمكن عرضه من جديد بكامل تفاصيله (موضوعاً وقانوناً) أمام محكمة أعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية (كمحكمة الاستئناف).
- مزايا المبدأ:
 1. يُعطي فرصة لتدارك وتصحيح الأخطاء التي قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى.
 2. يُتيح للخصوم فرصة لتقديم أدلة أو دفعات جديدة ربما فاتتهم في الدرجة الأولى.
 3. الرقابة التي تفرضها محكمة الدرجة الثانية تجعل قاضي الدرجة الأولى أكثر دقة وحرصاً واهتماماً عند إصدار حكمه.
- الاستثناء: يجوز للمشرع جعل التقاضي على درجة واحدة (أي يكون حكم أول درجة نهائياً غير قابل للاستئناف) في الدعاوى ضئيلة القيمة جداً، تخفيفاً للنفقات وسعياً لسرعة الإنجاز.

💡 كبسولة الفهم بالعامية (عشان تفتكر في اللجنة):

(القاضي بشر وممكن يغلط، عشان كده القانون عملك "فرصة ثانية". لو خسرت في المحكمة (الابتدائية)، تروح ترفع القضية من ثاني قدام محكمة (الاستئناف) وتجيب شهودك وورقك من جديد. الميزة إن ده بيصلح الغلطات، وبيخلي القاضي الأولاني يركز أوي عشان خايف المحكمة الأعلى منه تلغي حكمه. لكن لو القضية بخمسين جنيه مثلاً! القانون بيقلها من أول درجة عشان منضيعش وقت المحاكم).

🎯 السؤال الخامس: (تعدد القضاة والقاضي الفرد)

"قارن بين نظام القاضي الفرد ونظام تعدد القضاة موضحاً موقف المشرع المصري؟" [مستوحى من المقرر ص 58، 59]

✍️ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- نظام تعدد القضاة: (تشكيل المحكمة من 3 قضاة أو أكثر).
 - مزاياه: ضمانة للعدالة حيث يسمح بالمداولة وتبادل الآراء مما يُقرب الحكم للصواب. كما يحمي القضاة من الضغوط الخارجية أو التأثيرات، ويُبعد شبهة التحيز.
- نظام القاضي الفرد: (تشكيل المحكمة من قاضٍ واحد).
 - مزاياه: سرعة الفصل في المنازعات، وتوفير وقت ونفقات القضاة، ويجعل القاضي يشعر بالمسؤولية الكاملة عن حكمه دون الاعتماد على غيره.
- موقف المشرع المصري:
 - أخذ المشرع المصري بالنظامين معاً للاستفادة من مزاياهما. فجعل (نظام القاضي الفرد) في المحاكم الجزئية لسهولة الفصل في القضايا البسيطة. وجعل (نظام تعدد القضاة) في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض نظراً لخطورة القضايا التي تنظرها.

💡 كبسولة الفهم بالعامية (عشان تفتكر في اللجنة):

(القضايا زي العمليات الجراحية. لو عملية بسيطة (محكمة جزئية)، دكتور واحد بيعملها بسرعة (قاضي فرد). لكن لو عملية خطيرة (محكمة ابتدائية أو استئناف)، لازم كونسلتو دكاترة يققوا مع بعض يتشاوروا (تعدد قضاة - 3 قضاة). فمصر أخذت بالنظامين مع بعض عشان توازن بين السرعة والدقة).

هذا الجزء يغطي "المبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القضائي"، وهو الباب الذي لا تخلو منه ورقة امتحان في جامعة الأزهر (سواء مقال أو صح وخطاً).

🎯 السؤال الأول: (استقلال القضاء)

اكتب في مبدأ استقلال القضاء باعتباره أحد المبادئ الأساسية، مبيناً مظاهره وموقف الفقه الإسلامي منه؟ (ورد في امتحانات سابقة: صورة 171، 182)

📝 الإجابة النموذجية:

- المقصود بالمبدأ: يقصد باستقلال القضاء أن يكون القاضي في مأمن من تدخل غيره في قضائه، فلا سلطان عليه لغير القانون [44، 45].
- مظاهر الاستقلال: يجب أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 1. الاستقلال عن التشريعية: يمتنع على المشرع إصدار قوانين لتعديل حكم قضائي، أو التدخل في نزاع معروض أمام المحاكم.
 2. الاستقلال عن التنفيذية: لا تملك السلطة التنفيذية إصدار توجيهات أو أوامر للقاضي، ولا تملك وقف تنفيذ أحكامه، ولا يجوز لها عزل القضاة أو نقلهم إلا بضمانات قانونية صارمة [44، 45].
- موقف الفقه الإسلامي: سبقت الشريعة الإسلامية الدساتير الحديثة في إقرار هذا المبدأ، ومن مظاهر ذلك في الفقه الإسلامي قيام الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بفصل القضاء عن الولاية (السلطة التنفيذية)، ليصبح القاضي مستقلاً تماماً في حكمه حتى عن الخليفة نفسه [45، 46].

🎯 السؤال الثاني: (التقاضي على درجتين)

ما المقصود بمبدأ التقاضي على درجتين؟ وما مزاياه؟ (ورد في امتحانات سابقة: صورة 174، 180)

📝 الإجابة النموذجية:

- المقصود بالمبدأ: يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين حق الخصم في عرض نزاعه أولاً أمام محكمة أول درجة (كالمحكمة الجزئية أو الابتدائية)، فإذا صدر حكم لم يرتض به، جاز له الطعن عليه بالاستئناف لعرض النزاع مرة ثانية (موضوعاً وقانوناً) أمام محكمة أعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية.
- مزايا هذا المبدأ:
 1. يتيح الفرصة لتدارك الأخطاء التي قد يقع فيها قاضي محكمة الدرجة الأولى.
 2. يتيح الفرصة للخصوم لتقديم ما فاتهم من أدلة أو دافع لم يقدموها في المرحلة الأولى [60، 61].
 3. علم قاضي أول درجة بأن حكمه سيخضع لرقابة محكمة أعلى، يدفعه لمزيد من الدقة والحرص في إصدار أحكامه.
- (ملاحظة هامة للمصحح): المشرع استثنى بعض الدعاوى البسيطة جداً وجعلها على درجة واحدة تخفيفاً للعبء، كما أن محكمة النقض لا تعد درجة تقاضٍ ثالثة بل هي محكمة قانون [61، 62].

🎯 السؤال الثالث: (علانية الجلسات - 🔥 الأهم امتحانياً)

ما المقصود بمبدأ علانية الجلسات؟ وما الاستثناءات الواردة عليه؟ وهل يمتد الاستثناء للنطق بالحكم؟ (ورد في امتحانات سابقة: صورة 172، 177)

✍ الإجابة النموذجية:

- المقصود بالمبدأ: العلانية تعني أن تكون المرافعة في الدعوى والنطق بالحكم فيها في جلسات مفتوحة للجمهور والخصوم بحرية تامة [49، 50]. والهدف منها بعث الطمأنينة في النفوس وتحقيق الرقابة الشعبية.
- الاستثناءات (سرية الجلسات): الأصل هو العلانية، ولكن يجوز جعل المرافعة سرية (من تلقاء المحكمة أو بطلب الخصوم) في حالات حصرية وهي: مراعاة النظام العام، أو الآداب العامة، أو صيانة حرمة الأسرة.
- امتداد الاستثناء للنطق بالحكم: لا يمتد مطلقاً. استثناء السرية يرد على المرافعة فقط، أما النطق بالحكم يجب أن يكون في جلسة علنية دائماً تحت طائلة البطلان المطلق، حتى لو كانت المرافعة تمت في جلسة سرية.

🎯 السؤال الرابع: (مجانية القضاء)

تحدث عن مبدأ مجانية القضاء والاستثناءات الواردة عليه؟

✍ الإجابة النموذجية:

- المقصود بالمبدأ: المجانية تعني ألا يتقاضى القاضي أجراً من الخصوم نظير فصله في منازعاتهم، بل يحصل على راتبه من خزانة الدولة.
- حقيقة المجانية (الرسوم): القضاء مأجور من حيث إن الدولة تحصل "رسوماً قضائية" للحد من دعاوى الكيدية وتغطية نفقات المرفق.
- الاستثناء (الإعفاء من الرسوم): حماية للفقراء، يجوز الإعفاء من الرسوم للفقير الذي يثبت عجزه المادي، بشرط أن يكون هناك احتمال لكسبه للدعوى.
- موقف الفقه الإسلامي: القضاء في الإسلام مجاني تماماً، حيث يرزق القاضي من "بيت مال المسلمين" ولا يكلف الخصوم شيئاً [47، 48].

🎯 السؤال الخامس: (تعدد القضاة)

قارن بين نظام القاضي الفرد وتعدد القضاة، مبيناً موقف المشرع المصري؟

✍ الإجابة النموذجية:

- تعدد القضاة: يقصد به أن تشكل المحكمة من عدد فردي من القضاة (ثلاثة فأكثر). تعدد القضاة يوفر ضماناً للعدالة ويمنع التأثير بالضغوط لصدور الحكم بالمداولة.
- القاضي الفرد: يقصد به قاضٍ واحد يفصل في الدعوى. ويفيد هذا النظام في تحقيق السرعة في الإنجاز وتوفير النفقات، ولكنه أكثر عرضة للخطأ [58، 59].
- موقف المشرع المصري: أخذ المشرع المصري بالنظامين معاً (نظام مختلط)، فجعل المحاكم الجزئية (للدعاوى البسيطة) بقاض فرد، والابتدائية وما فوقها (كالاستئناف والنقض) بتعدد القضاة لضمان الدقة [59، 74، 75].

عشان متلخبطش جوه اللجنة في أسئلة الصح والغلط وتدخل تجيب الامتياز وانت حاطط رجل على رجل، ركز في الـ 3 مطبات دول:

1. **مطب المجانية:** لما دكتور المادة يقولك "مجانية القضاء معناها إنك متدفعش ولا مليم في المحكمة"، قوله **غلط** ❌. القضاء مجاني عشان إنت مش بتدفع للقاضي نفسه، لكن إنت بتدفع للدولة (رسوم قضائية).
2. **مطب محكمة النقض:** لو جالك سؤال "التقاضي في مصر 3 درجات أعلاهم النقض"، قوله **غلط** ❌. النقض دي مش درجة تالته، دي محكمة قاعدة فوق بتراقب القانون بس، والتقاضي درجتين (أول درجة واستئناف).
3. **مطب النطق بالحكم (أخطر واحد):** احفظ دي زي اسمك: (المرافعة ممكن تنقل وتبقى سرية عشان الفضايح، لكن النطق بالحكم لازم وديماً وحتماً يكون قدام الناس علني، ولو القاضي نطق بيه في السر يبقى الحكم باطل ملوش لازمة).

الجزء الثاني: المحاكم ورجال القضاء وأعاونهم (س و ج)

🎯 السؤال الأول: (ترتيب المحاكم وتشكيلها - سؤال امتحاني مكرر)

"تحديث عن درجات المحاكم (طبقاتها) وتشكيل كل منها في النظام القضائي المصري؟" [ورد في امتحانات سابقة: صورة 180، 182]

✍️ **الإجابة النموذجية الأكاديمية:** ينقسم النظام القضائي العادي في مصر إلى درجتين، تعلوهما محكمة عليا واحدة، وذلك على النحو الآتي:

- **أولاً: محاكم الدرجة الأولى:**
 - **المحاكم الجزئية:** توجد في كل مركز أو قسم، وتختص بالدعوى قليلة القيمة والدعوى المستعجلة، وتُشكل من (قاضٍ فرد) [73، 74].
 - **المحاكم الابتدائية:** مقرها عواصم المحافظات، وهي صاحبة "الولاية العامة" وتنظر الدعوى الكبرى، كما تعمل كـ (محكمة استئناف) للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية. وتُشكل دوائرها من (ثلاثة قضاة) [74، 75].
- **ثانياً: محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف):**
 - **محاكم الاستئناف العالي:** مقرها المدن الكبرى (كالقاهرة والإسكندرية)، وتختص بنظر الطعون المرفوعة على أحكام المحاكم الابتدائية، وتُشكل دوائرها من (ثلاثة مستشارين) [75، 76].
- **ثالثاً: محكمة النقض (قمة الهرم القضائي):**
 - هي المحكمة العليا ومقرها القاهرة، وهي ليست "درجة تقاضٍ ثالثة"، بل هي محكمة قانون تراقب صحة تطبيق المحاكم للقانون.
 - تُشكل الدوائر العادية فيها من (خمسة مستشارين). وفي حال أرادت العدول (التراجع) عن مبدأ قانوني مستقر، تُشكل "هيئة عامة" من (إحدى عشر مستشاراً - 11) [76، 77، 78].

💡 كبسولة الفهم بالعامية (عشان تفتكر في اللجنة):

(شفرة التشكيل بالأرقام: 1 - 3 - 3 - 5 - 11. المحكمة الجزئية الصغيرة قاضي (واحد). الابتدائية (3 قضاة). الاستئناف (3 مستشارين). النقض عشان محكمة ثقيلة الدائرة فيها (5 مستشارين)، ولو النقض حبت تغير رأيها في قانون لازم تجيب (11 مستشار) يقعدوا مع بعض. وافتكر إن المحكمة الابتدائية بتلعب دورين: أول درجة للكبير، ومحكمة استئناف للصغير).

🎯 السؤال الثاني: (حصانة وضمانات القضاة)

"اهتم المشرع بوضع ضمانات تكفل استقلال القاضي وحيدته.. اذكر هذه الضمانات؟" [مستوحى من المقرر ص 85 : 89، وأسئلة الصح والخطأ صورة 178، 181]

✍️ الإجابة النموذجية الأكاديمية: وفر المشرع للقاضي ضمانات قوية تحميه من تعسف الإدارة (السلطة التنفيذية)، وتتمثل في:

1. **عدم القابلية للعزل (أهم ضمانة):** لا يجوز عزل القاضي أو إحالته للمعاش قبل بلوغه السن القانونية المقررة وهي (سبعون عاماً)، ولا يخرج من الخدمة إلا بقرار من (مجلس الصلاحية أو مجلس التأديب) [85، 86].
2. **الراتب والترقية:** يتم تحديد راتب القاضي بقانون لضمان استقراره المادي. وتتم ترقيته في الدرجات الأولى بناءً على (الأقدمية المطلقة) حتى لا تتلاعب السلطة التنفيذية بترقيته [87، 88].
3. **حظر النقل أو الندب:** لا يجوز نقل القاضي من محكمته إلى محكمة أخرى أو ندبه لجهة أخرى إلا بموافقة الكتابية، لضمان عدم استخدام "النقل" كعقوبة مقنعة.
4. **المحاكمة التأديبية الخاصة:** إذا أخطأ القاضي، لا يُحاكم أمام المحاكم العادية، بل يُحاكم أمام "مجلس تأديب خاص" مشكل من كبار قضاة محكمة النقض والاستئناف. ويجب أن تكون جلسات تأديب القاضي (سرية دائماً) حفاظاً على كرامته وهيبة القضاء [88، 89].

💡 كبسولة الفهم بالعامية (عشان تفتكر في اللجنة):

(الحكومة متعرفش تلوي دراع القاضي! ليه؟ لأنها متقدرش ترفده، هو قاعد لحد سن 70 سنة. ومرتبته ثابت، وترقيته بتيجي بالدور (بالأقدمية) مش بالواسطة. ولو الحكومة زعلت منه متقدرش تنقله الصعيد عقاب ليه إلا لو هو وافق. ولو القاضي غلط، زمايله الكبار هما اللي بيحاكموه، وبيحاكموه في "السر" عشان الناس متفقدش الثقة في المحاكم).

🎯 السؤال الثالث: (مساءلة القضاة - دعوى المخاصمة)

"متى يجوز للخصم المضرور الرجوع على القاضي ومساءلته مدنياً؟ (اذكر حالات دعوى المخاصمة)؟" [مستوحى من المقرر ص 92، 93]

✍️ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- **القاعدة العامة:** لا يجوز رفع دعوى مسئولية (تعويض) عادية ضد القاضي إذا أخطأ في حكمه، حمايةً له من تهديد الخصوم وابتزازهم.
- **الاستثناء (دعوى المخاصمة):** أجاز المشرع للخصم الرجوع على القاضي بدعوى استثنائية تسمى (دعوى المخاصمة) في حالات حصرية حددها القانون وهي [92، 93]:
 1. **الغش:** انحراف القاضي عن العدالة متعمداً لسوء نية (كالحصول على رشوة).
 2. **التدليس:** استخدام القاضي لطرق احتيالية لإخفاء الحقيقة في الحكم.
 3. **الغدر:** قيام القاضي بتحصيل رسوم أو أموال غير مستحقة قانوناً، أو بأكثر من المستحق.

4. الخطأ المهني الجسيم: الخطأ الفادح الذي لا يقع فيه قاضٍ يمتلك الحد الأدنى من المعرفة القانونية (كالجهل الفاضح بقاعدة قانونية أولية).

5. إنكار العدالة: امتناع القاضي عن الإجابة على طلبات الخصوم أو الفصل في الدعوى الجاهزة للحكم دون مبرر.

💡 كبسولة الفهم بالعامية (عشان تفتكر في اللجنة):

(لو خسرت القضية، مينفعش تروح ترفع قضية تعويض على القاضي وتقله إنت حكمت غلط! المحاكم كده هتبوظ. لكن لو معاك دليل إن القاضي أخذ "رشوة - غش"، أو "نصب عليك - تدليس"، أو "لم منك رسوم في جيبه - غدر"، أو "غلط غلطة ميغلطهاش طالب سنة أولى حقوق - خطأ مهني جسيم" .. هنا بس ترفع دعوى اسمها "مخاصمة").

🎯 السؤال الرابع: (الفرق بين الكاتب والمحضر - سؤال مباشر مكرر)

"من أعوان القضاء (الكُتاب والمُحضرون)، بين من هم الكُتاب ومن هم المُحضرون، وما هي الأعمال التي يقوم بها كل منهما؟" [ورد بالنص في امتحانات سابقة: صورة 1، 2]

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

● أولاً: الكُتاب (أمناء السر):

- تعريفهم: هم الموظفون المختصون بالأعمال الكتابية وتوثيق الإجراءات داخل المحكمة.
- أعمالهم:

1. استلام صحف الدعاوى من الخصوم وقيدها في السجلات.

2. حضور الجلسات مع القضاة.

3. تحرير محضر الجلسة والتوقيع عليه (وهو إجراء جوهري، وبدون توقيع الكاتب يبطل محضر الجلسة).

4. حفظ ملفات القضايا وتسليم صور الأحكام للخصوم.

● ثانياً: المُحضرون (مندوبو الإعلان والتنفيذ):

- تعريفهم: هم الموظفون الميدانيون المكلفون بالاتصال بالخصوم خارج المحكمة.
- أعمالهم:

1. إعلان الأوراق القضائية: كإعلان صحيفة الدعوى وإعلان الأحكام للخصوم في موطنهم لضمان انعقاد

الخصومة [1، 2].

2. التنفيذ الجبري للأحكام: هم السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالقوة (كطرد مستأجر أو توقيع حجز على

ممتلكات المدين).

💡 كبسولة الفهم بالعامية (عشان تفتكر في اللجنة):

(شغلانة الكاتب جوه المحكمة، وشغلانة المحضر بره المحكمة. الكاتب قاعد بيكتب ورا القاضي كل كلمة بتتقال، ولو ممضاش على المحضر يبقى المحضر باطل. المحضر بقى بياخذ الورق ده وينزل الشارع، يروح للناس بيوتها يسلمهم (الإعلانات)، ولما الحكم يصدر، ياخذ قوة من القسم ويروح (ينفذ) الحكم غصب عن الخصم).

🎯 السؤال الأول: (الولاية والاختصاص - سؤال التمييز)

"فرّق بين الولاية القضائية والاختصاص القضائي، مبيناً الأثر المترتب على مخالفة كل منهما؟"

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- **الولاية القضائية:** هي السلطة أو الصلاحية التي يمنحها القانون لـ (جهة قضائية بأكملها) للفصل في نوع معين من المنازعات (مثال: ولاية القضاء العادي في المنازعات المدنية، مقابل ولاية القضاء الإداري في منازعات الدولة) [64، 65].
- **الاختصاص القضائي:** هو تحديد (نصيب كل محكمة) داخل ذات الجهة القضائية الواحدة (مثال: توزيع القضايا بين المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية داخل القضاء العادي).
- **الأثر المترتب على المخالفة (هام جداً):**

1. **مخالفة الولاية:** إذا أصدر القاضي حكماً في دعوى تخرج عن ولاية جهته (كأن يحكم قاضٍ مدني في قرار إداري يخص مجلس الدولة)، فإن حكمه يكون **(منعماً)** كأنه لم يكن، ولا تلحقه أي حصانة [64، 71].
2. **مخالفة الاختصاص:** إذا أصدر القاضي حكماً في دعوى تخرج عن اختصاص محكمته (كأن يحكم قاضٍ جزئي في قضية قيمتها مليون جنيه)، فإن حكمه يكون **(باطلاً)** ولكنه ليس منعماً، ويجب تصحيح هذا البطلان عن طريق الطعن عليه بالاستئناف.

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(الولاية يعني هل القضية دي أصلاً ينفع تدخل "المحاكم العادية" ولا تتبع "مجلس الدولة والإداري"؟ لو قاضي عادي حكم في قضية تتبع الحكومة.. حكمه يتبل ويشرب ميتة (منعدم). لكن الاختصاص يعني إحنا جوه المحاكم العادية، بس رفعنا القضية قدام المحكمة الجزئية بدل الابتدائية.. هنا القاضي غلط، بس حكمه (باطل) مش منعدم، ويمكن نصلحه لو عملنا استئناف).

🎯 السؤال الثاني: (أعمال السيادة)

"ما المقصود بأعمال السيادة؟ وما مدى خضوعها لرقابة القضاء المصري؟" [مستوحى من أسئلة الصح والخطأ صورة 177، والمقرر ص 71]

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- **المقصود بأعمال السيادة:** هي طائفة من القرارات والأعمال التي تتخذها الحكومة، ليس بصفتها سلطة إدارة، بل بصفتها (سلطة حكم عليا) لحماية أمن الدولة ومصالحها العليا داخلياً وخارجياً (مثل: إعلان الحرب، قطع العلاقات الدبلوماسية، إبرام المعاهدات).
- **مدى خضوعها للقضاء:** تخرج أعمال السيادة خروجاً تاماً ومطلقاً عن ولاية كافة المحاكم (سواء القضاء العادي أو القضاء الإداري/مجلس الدولة). فلا يجوز لأي محكمة أن تنتظر دعوى تطالب بإلغاء عمل من أعمال السيادة أو التعويض عنه، وإذا أصدرت محكمة حكماً في عمل سيادي اعتبر حكمها **(منعماً)** لانعدام الولاية [71، 72].

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(دي قرارات "الأمن القومي" للبلد. لو رئيس الجمهورية أعلن الحرب، ومصنعك قفل بسبب الحرب، مينفعش تروح ترفع قضية تعويض على الدولة وتقولهم "وقفوا الحرب دي"! القاضي هيقولك القضية دي بره عني تماماً ومقدرش أنظرها لأنها "أعمال سيادة").

🎯 السؤال الثالث: (الاختصاص النوعي)

"تحدث عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية؟" [ورد في امتحانات سابقة: صورة 1، 176]

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- المحكمة الابتدائية (صاحبة الولاية العامة): هي المحكمة الأصلية في النظام القضائي العادي، وتختص بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، إلا ما استثناه المشرع بنص خاص وجعله من اختصاص المحاكم الجزئية. ولذلك توصف بأنها صاحبة الاختصاص العام أو الشامل.
- المحكمة الجزئية (صاحبة الاختصاص الاستثنائي): هي محكمة لا تنظر إلا القضايا التي نص عليها القانون حصراً (نظراً لكونها منازعات بسيطة أو تتطلب سرعة). ومن أمثلة اختصاصها النوعي مهما بلغت قيمة الدعوى: (دعوى صحة التوقيع، دعوى الحيازة، قسمة المال الشائع، والقضاء المستعجل) [73، 74].
- تعلقه بالنظام العام: قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويجب على القاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته.

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(المحكمة الابتدائية دي فاتحة دراعاتها لأي قضية كبيرة أو معقدة (بتاعة كُله). المحكمة الجزئية دي بتاعة الحالات المخصوصة السريعة زي صحة التوقيع والمستعجل. ولو خصمك رفع قضية نوعها جزئي في المحكمة الابتدائية، القاضي هيرفضها فوراً حتى لو إنتوا الاثنين موافقين، لأن ده "نظام عام" وتوزيع الشغل ده بتاع الدولة مش بمزاجكم).

🎯 السؤال الرابع: (القنبلة الامتحانية - القضاء المستعجل)

"ما المقصود بالقضاء المستعجل؟ وما هي المحكمة المختصة به نوعياً ومحلياً؟ وما هي شروطه؟" [ورد بالنص في امتحانات سابقة: صور 3، 4، 173، 178]

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- المقصود به: هو فرع استثنائي من القضاء، يهدف إلى توفير "حماية مؤقتة وسريعة" لحق يخشى عليه من الزوال أو الضرر إذا اتبعنا إجراءات التقاضي العادية البطيئة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تحفظية ووقائية [3، 4، 74].
- المحكمة المختصة به:
 1. نوعياً: يختص به (قاضي الأمور المستعجلة) وهو قاضٍ بالمحكمة الجزئية [3، 4، 74].
 2. محلياً (مكانيًا): محكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي يقع في دائرتها الشيء المطلوب اتخاذ الإجراء المستعجل بشأنه [3، 4].
- شروطه (أهم جزء في الإجابة): يشترط للجوء للقضاء المستعجل توافر شرطين متلازمين:
 1. ركن الاستعجال: ويعني وجود خطر حقيقي ومحدد يهدد الحق، بحيث لا يمكن تداركه أو إصلاحه إذا انتظر الخصم صدور حكم في الدعوى العادية (مثل تعيين حارس على عقار آيل للسقوط) [3، 4].
 2. عدم المساس بأصل الحق: يجب أن يقتصر الطلب على اتخاذ إجراء "وقتي تحفظي"، وألا يُطلب من القاضي المستعجل الفصل في موضوع النزاع أو تحديد من هو صاحب الحق النهائي (كالملكية)، لأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع [3، 4].

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(القاضي المستعجل ده عامل زي دكتور الطوارئ أو الإسعاف. وظيفته يوقف النزيف مؤقتاً لحد ما تروح المستشفى وتتعالج. عشان كده ميعاده سريع جداً (24 ساعة). وعشان ترواحله لازم يكون فيه "خطر عاجل". وأهم شرط عنده إنه "مبیمسش أصل الحق"، يعني مبيقولش البيت ده ملك فلان أو علان، هو بس بيعين حارس يلم إيجار البيت ويحفظه لحد ما قاضي الموضوع (الابتدائي) هو اللي يحكم مين المالك).

🏆 وحش المرافعات، لقد تم سحق الجزء الثالث بنجاح! بهذا نكون قد ضمنا كافة أسئلة (الاختصاص).

نحن الآن نقف على أعتاب (الجزء الرابع: الإجراءات والمواعيد والورق)، وهو الجزء الذي سئل فيه عن بيانات صحيفة الدعوى الإلزامية التي يبطل بدونها، وكيفية حساب المواعيد القانونية.

(إذا كنت مستعداً لتأسيس الدعوى في المحكمة، ابعت: الجزء الرابع يا صديقي)

أهلاً بك يا صديقي وزميلي المستقبلي في (الجزء الرابع) من ملزمة "مسك الختام".

هذا الجزء هو "عصب المحاماة العملي"، وهو الذي يميز المحامي المحترف عن الهاوي. سنتحدث هنا عن (الإجراءات، المواعيد، وكيفية كتابة ورفع الدعوى، وأسرار الإعلان القضائي).

لقد وردت أسئلة هذا الباب بشكل مكثف جداً في امتحانات (2021، 2022، والتخلفات)، سواء في المقالي أو الاختياري.

مشروبك في إيدك.. وبسم الله نبداً:

📝 الجزء الرابع: الإجراءات والمواعيد وصحيفة الدعوى (س و ج)

🎯 السؤال الأول: (كيفية رفع الدعوى وبياناتها - سؤال مقالي خطير)

"بيني كيف يتم إعداد صحيفة الدعوى؟ وما هي بياناتها الإلزامية؟ وما الجزاء المترتب على إغفال توقيع المحامي عليها؟" [ورد في امتحانات سابقة: صورة 171، 176، 181]

📝 الإجابة النموذجية الأكاديمية:

● **كيفية رفع الدعوى وانعقادها:** تُرفع الدعوى عن طريق (إيداع صحيفة قلم كُتاب المحكمة المختصة). ولكن يجب التفرقة بين (الرفع) و(الانعقاد)؛ فالخصومة لا تنعقد ولا ترتب آثارها بمجرد الإيداع، وإنما يُشترط لانعقادها أن يتم (إعلان صحيفة الدعوى للخصم إعلاناً صحيحاً) لتتحقق المواجهة [105، 106].

● **البيانات الإلزامية لصحيفة الدعوى (المادة 63 مرافعات):** يجب أن تشتمل الصحيفة على 6 بيانات جوهرية [107، 108]:

1. بيانات المدعي والمدعى عليه (الاسم، اللقب، المهنة، الموطن).
2. تاريخ تقديم الصحيفة (اليوم والشهر والسنة).
3. اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
4. تعيين موطن مختار للمدعي (في البلدة التي بها مقر المحكمة).
5. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
6. توقيع محام مقيد بجداول نقابة المحامين.

● **الجزاء المترتب على إغفال توقيع المحامي:** اشترط المشرع هذا البيان لضمان جدية الدعاوى وعدم إشغال القضاء بدعاوى كيدية، ويترتب على إغفال توقيع المحامي على الصحيفة (بطلان الصحيفة بطلاناً مطلقاً) [108، 109].

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(رفع القضية مرحلتين: المرحلة الأولى (الإيداع) ودي لما تسلم الورقة للموظف وتدفع الرسوم، كده القضية اترفعت. المرحلة الثانية (الانعقاد) ودي لما المحضر يروح يسلم الورقة للخصم عشان يعرف إنه مطلوب للمحكمة. الورقة دي (الصحيفة) لازم تتكتب فيها الطلبات والأسماء واسم المحكمة وتاريخ اليوم، وأهم حاجة على الإطلاق: لازم "محامي" يمضي عليها من تحت، لو مواطن كتبها لنفسه وقدمها، القاضي هيرميها ويحكم ببطلانها!)

🎯 السؤال الثاني: (أنواع المواعيد الإجرائية - سؤال متكرر جداً في الاختياري)

"تنقسم المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات إلى عدة أنواع.. أذكرها مع التوضيح بمثال؟ وكيف يتم حساب الميعاد المقدر بالأيام؟" [مستوحى من أسئلة الامتحانات صور 173، 178، 179، والمقرر ص 98، 99]

الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- أنواع المواعيد: تنقسم المواعيد التي يجب القيام بالإجراء فيها إلى ثلاثة أنواع [98، 99]:
 - الميعاد الكامل (ميعاد الانتظار): هو الميعاد الذي يجب أن (ينقضي بتمامه ويخلص كله) قبل اتخاذ الإجراء، ولا يجوز مباشرة الإجراء قبله أو خلاله. (مثال: ميعاد التكليف بالحضور، يجب أن تنقضي فترة زمنية معينة بعد إعلان الخصم وقبل انعقاد الجلسة ليستعد للدفاع).
 - الميعاد الناقص: هو الميعاد الذي يجب أن (يتم الإجراء خلاله)، فإذا انقضى الميعاد سقط الحق في اتخاذ الإجراء. (مثال: ميعاد الطعن بالاستئناف وهو 40 يوماً، يجب أن يتم الطعن قبل انتهائها).
 - الميعاد المرتد: هو الميعاد الذي يُحسب بالرجوع إلى الخلف من تاريخ محدد سلفاً. (مثال: وجوب إيداع المذكرات قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام).
- كيفية حساب المواعيد وامتدادها:
 - قاعدة الحساب: إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام، لا يُحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان (يوم البدء)، بل يبدأ الحساب من (اليوم التالي).
 - امتداد العطلة الرسمية: إذا صادف (آخر يوم) في الميعاد عطلة رسمية (كالجمعة أو الأعياد)، فإن الميعاد لا يسقط، بل يمتد تلقائياً إلى (أول يوم عمل) بعدها.

كبسولة الفهم بالعامية:

(دكتور المادة بيحب يلعب في الألفاظ هنا: لو قالك الميعاد اللي لازم الإجراء يتعمل "خلاله وقبل ما يخلص" ← ده (الناقص). لو قالك الميعاد اللي لازم "تستناه يخلص كله" قبل ما تاخذ الإجراء ← ده (الكامل). وافتكّر دايماً إن يوم ما بتستلم الورقة من المحضر (ده يوم ميت مبيتحسبش)، بنبدأ نعد من بكره. ولو ميعاد الطعن بتاعك 40 يوم، واليوم رقم 40 طلع يوم جمعة والمحكمة قافلة.. حقك مش هيزيع، الميعاد هيمتد ليوم السبت).

🎯 السؤال الثالث: (مواعيد وخطوات الإعلان القضائي - أهم أرقام المنهج)

"ما هي المواعيد المقررة قانوناً لإجراء الإعلان القضائي؟ وما هي الخطوات التي يتبعها المحضر لتسليم الإعلان للمعلن إليه أو لجهة الإدارة؟" [ورد في امتحانات سابقة: صور 173، 178، 179]

الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- أولاً: مواعيد إجراء الإعلان (الوقت):
 - نص المشرع على أنه لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة (السابعة صباحاً - 7 ص) ولا بعد الساعة (الثامنة مساءً - 8 م)، ولا في أيام العطلات الرسمية [117، 118].
 - الاستثناء: يجوز في حالات الضرورة القصوى إجراء الإعلان في الأوقات المحظورة، ولكن بشرط الحصول على (إذن كتابي من قاضي الأمور الوقفية).
- ثانياً: خطوات التسليم (التسلسل القانوني):
 - للشخص نفسه أو في موطنه: الأصل أن تُسلم الورقة للمعلن إليه شخصياً. فإذا لم يجده المحضر في موطنه، جاز تسليمها لمن يقرر أنه من الساكنين معه (كالزوج أو الأقارب والأصهار)، بشرط أن يظهر عليهم بلوغ سن التمييز [118، 119].
 - لجهة الإدارة (قسم الشرطة / العمدة): يلجأ المحضر لتسليم الورقة لجهة الإدارة في حالتين: (أ) إذا لم يجد أحداً في الموطن. (ب) إذا امتنع الأقارب أو المساكنون عن الاستلام.

○ الإجراء الجوهري لجهة الإدارة: يجب على المحضر خلال (24 ساعة) من تسليم الإعلان للقسم، أن يوجه للمعلن إليه (كتاباً مسجلاً - خطاب بعلم الوصول) يخبره فيه أن صورته سُلمت لجهة الإدارة. وإغفال هذا الخطاب يبطل الإعلان [120، 121].

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(المحضر ليه مواعيد عمل رسمية يحترم فيها راحة الناس: من (7 الصبح) لـ (8 بالليل). لو راح يخطبك عليك بره الأوقات دي أو يوم العيد، إعلانه باطل! إلا لو كان معاه "تصريح مخصوص" من قاضي الأمور الوقتية. طب لو راح بيتك ملقاكش؟ يسلمها لمراتك أو أخوك (بشرط يكونوا كبار وعاقلين). طب لو ملقاش حد خالص، أو أهلك رفضوا يستلموا؟ هياخد الورقة يسلمها لـ (مأمور القسم)، ولازم ثاني يوم (خلال 24 ساعة) بيعتلك جواب في البوسطة يقولك روح استلم ورقك من القسم).

📝 الجزء الخامس (مسك الختام): عوارض الجلسة والطلبات والدفع (س و ج)

🎯 السؤال الأول: (حضور وغياب الخصوم - أخطر أسئلة الشطب)

"وضّح الأثر القانوني المترتب على غياب الخصوم عن حضور الجلسة في قانون المرافعات (في حالات: غياب الطرفين معاً، غياب المدعي، وغياب المدعى عليه)؟" [مستوحى من أسئلة الامتحانات صور 173، 176، 178 والمقرر ص 137، 138، 139]

📝 الإجابة النموذجية الأكاديمية: نظم المشرع حالات غياب الخصوم لضمان عدم تعطل سير العدالة، وذلك على النحو الآتي:

1. غياب الطرفين معاً (المدعي والمدعى عليه): إذا نودي على الخصمين ولم يحضرا، تقرر المحكمة (شطب الدعوى). والشطب يعني استبعاد الدعوى من جدول القضايا مع بقائها صحيحة. ويجوز لأي منهما تجديدها خلال (60 يوماً)، فإذا غابا للمرة الثانية بعد التجديد تحكم المحكمة باعتبار الدعوى (كان لم تكن) [137، 138].
2. غياب المدعي وحضور المدعى عليه: أعطى القانون للمدعى عليه (الحاضر) الخيار بين أمرين: إما أن يطلب من المحكمة (شطب الدعوى)، أو أن يطلب (الفصل في موضوع الدعوى) لإنهاء النزاع المعلق ضده [137، 138].
3. غياب المدعى عليه وحضور المدعي: إذا كان المدعى عليه قد أعلن بصحيفة الدعوى (شخصياً)، تنتظر المحكمة الدعوى وتفصل فيها ويعتبر الحكم حضورياً [139، 140]. أما إذا كان قد أعلن (في غير شخصه كجهة الإدارة أو مع أقاربه)، فإن المحكمة في الجلسة الأولى تؤجل نظر الدعوى وتأمر المدعي بـ (إعادة إعلانه) لضمان علمه اليقيني.

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(القاضي مش هيسنتي حد. الاتنين مجوش؟ بيعمل (شطب) ويركن القضية على الرف. اللي رفع القضية مجاش والخصم جه؟ الخصم من حقه يقول للقاضي "اشطبها وريحني"، أو "احكم فيها دلوقتي وارفضها عشان ميقرفينيش ثاني". طب لو الخصم هو اللي مجاش؟ لو كان المحضر سلمه الورقة في إيده، القاضي هيحكم. لو الورقة اتسلمت في القسم أو لمراته، القاضي بيأجل ويقول للمدعي "اعمل له إعادة إعلان عشان أتطمئن إنه عرف").

🎯 السؤال الثاني: (الدفع / أسلحة المدعى عليه - سؤال اختياري مكرر جداً)

"تعد الدفوع هي الوسيلة التي يدافع بها الخصم عن نفسه.. اذكر أنواع الدفوع الثلاثة مبيناً الفرق بينها ووقت إبداء كل منها؟"
[ورد في الامتحانات السابقة: صور 173، 176، 178 والمقرر ص 170]

✍️ الإجابة النموذجية الأكاديمية: تنقسم الدفوع في قانون المرافعات إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. **الدفوع الموضوعية:** هي التي يُوجهها المدعى عليه إلى (أصل الحق) المدعى به مباشرة، قاصداً رفضه (كالادعاء ببطلان عقد البيع، أو انقضاء الدين بالوفاء أو التقادم). ويجوز إبداء هذا الدفع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2. **الدفوع الشكلية:** هي التي تُوجه إلى (صحة الإجراءات) ولا تمس موضوع الحق أو أصله (كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحامي، أو الدفع بعدم الاختصاص). (شرط جوهري): يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بها [170، 176].
3. **الدفوع بعدم القبول:** هي دفوع لا توجه للإجراءات ولا لموضوع الحق، بل توجه إلى (حق الخصم في اللجوء للقضاء من الأساس)، كالدفع بانعدام صفة المدعي، أو انعدام مصلحته.

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(الدفوع دي "الصدادات" اللي بتضرب بيها خصمك. لو قولتله "إنت كداب ومفيش فلوس ليك عندي" ← ده (دفع موضوعي) بيخلص القضية. لو قولتله "ورق إعلانك باطل والمحكمة دي مش مختصة" ← ده (دفع شكلي)، والتريغة هنا إنك لازم تقوله في أول الجلسة، لو قعدت تتكلم في الفلوس والحق، حقك في الدفع شكلي سقط. ولو قولت للقاضي "الراجل اللي رافع عليا القضية ده ملوش صفة ولا هو مالك البيت أصلاً" ← ده (دفع بعدم القبول) بيقل باب المحكمة في وشه).

🎯 السؤال الثالث: (التدخل الانضمامي والاختصاصي)

"قد يتدخل شخص من الغير في خصومة قائمة.. فما الفرق بين التدخل الانضمامي (التحفظي) والتدخل الاختصاصي (الهجومي)؟"
[ورد في الامتحانات السابقة: صورة 173 والمقرر ص 150، 151]

✍️ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

1. **التدخل الانضمامي (التحفظي):** هو أن يتدخل شخص من الغير في دعوى قائمة، بقصد (الانضمام) إلى أحد طرفيها (المدعي أو المدعى عليه) ومساندته في طلباته للحكم له، وذلك لأن المتدخل له مصلحة في فوز هذا الطرف ولا يطلب حقاً لنفسه (كمساندة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي لمنع طرده) [150، 173].
2. **التدخل الاختصاصي (الهجومي):** هو أن يتدخل شخص من الغير في دعوى قائمة، لا ليسانده أحدًا، بل ليهاجم (طرفي الخصومة معاً)، ويطلب الحكم بالحق المدعى به (لنفسه) وضد الخصمين الأصليين (كمن يتدخل في نزاع بين شخصين على ملكية أرض، ليطالب بملكيتها لنفسه) [151، 173].

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(التدخل الانضمامي: إنت بتنزل الملعب عشان (تشجع وتقوي) فريق وتساعدده يكسب عشان مصلحتك، ومبتطلبش الكاس لنفسك. أما التدخل الاختصاصي (الهجومي): إنت بتنزل الملعب (تضرب) الفريقين وتاخذ الكاس وتهرب بيه لنفسك!)

🎯 السؤال الرابع: (الطلبات العارضة)

"ما المقصود بالطلبات العارضة؟ واذكر أمثلة للطلبات التي يجوز للمدعى عليه تقديمها؟" [مستوحى من المقرر ص 158، 162، 164]

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- المقصود بها: هي الطلبات التي تُقدم أثناء سير الخصومة (بعد رفع الدعوى الأصلية)، وتتناول الطلب الأصلي بالتعديل أو الزيادة أو النقصان، أو يوجهها المدعى عليه رداً على طلبات المدعى [158، 159].
- طلبات المدعى عليه العارضة: أعطى المشرع للمدعى عليه حق الهجوم بطلبات عارضة بدلاً من الاكتفاء بالدفاع، ومن أمثلتها [162، 164]:
 1. طلب المقاصة القضائية: أن يطلب المدعى عليه خصم دين مستحق له في ذمة المدعى، من الدين الذي يطالبه به المدعى في الدعوى الأصلية.
 2. طلب التعويض: أن يطلب الحكم له بتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب رفع الدعوى الكيدية ضده.

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(القضية مش قرآن، ينفع تتعدل وإحنا شغالين. المدعى عليه بدل ما يقعد يتلقى الضربات بس، يقدر يهاجم بـ "طلب عارض"، ويقول للقاضي: "يا ريس هو بيطالبني بـ 10 آلاف، وأنا أصلاً ليا عنده 4 آلاف.. أنا بطلب نعمل (مقاصة) وندفع الفرق بس"، أو يقوله "أنا اتفضحت بسبب القضية دي وبطلب تعويض").

🔥 الملحق الذهبي (أسئلة الطوارئ والتريكات المخفية)

🎯 السؤال الأول: (طرق اختيار القضاة) - [سؤال مقالي جاء في صورة 171]

"تحديث عن نظام اختيار القاضي (الانتخاب والتعيين) مبينة النظام المتبع في مصر؟" (موجود في المقرر ص 53، 54)

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية: تتنوع طرق اختيار القضاة في العالم إلى نظامين أساسيين:

1. نظام الانتخاب: وفيه يختار الشعب القضاة عن طريق الاقتراع (التصويت). ورغم أنه يحقق استقلال القاضي عن الحكومة، إلا أنه منتقد بشدة لأنه قد يجعل القاضي يميل لإرضاء الناخبين على حساب العدالة، ويُخضعه للأهواء السياسية.
 2. نظام التعيين بواسطة السلطة التنفيذية: وفيه تقوم الحكومة بتعيين القضاة. وهذا النظام هو الأفضل لأنه يضمن اختيار القضاة بناءً على الكفاءة والشهادات العلمية، ولكنه يحتاج لضمانات حتى لا تسيطر الحكومة على القاضي.
- موقف المشرع المصري: أخذ المشرع المصري بـ (نظام التعيين)، حيث يُعين القضاة بقرار من السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو وزير العدل)، ولكن بضمانة كبرى وهي أخذ موافقة (المجلس الأعلى للقضاء) لضمان استقلالهم.

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(القاضي مش عضو مجلس شعب عشان نعمله انتخابات والناس تصوته! لو عملنا كده القاضي هيطبل للناس اللي انتخبوه عشان ينجحوه الدورة الجاية. عشان كده مصر رفضت "الانتخاب" وأخذت بـ "التعيين" عن طريق الدولة، بس عشان الدولة متتحكمش فيهم، خلت التعيين ده مش بمزاج الوزير، لازم كبار القضاة يوافقوا الأول).

🎯 السؤال الثاني: (شروط تعيين القاضي) - [متوقع جداً]

"ما هي الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يتولى القضاء؟" (موجود في المقرر ص 55، 56)

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية: نصت المادة 38 من قانون السلطة القضائية على شروط صارمة فيمن يتولى القضاء، أهمها:

1. الجنسية: أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية (لا يجوز للأجنبي تولي القضاء لأنه مظهر من مظاهر السيادة).
2. الأهلية: أن يكون كامل الأهلية (غير مصاب بجنون أو عته).
3. السن: ألا يقل سنه عن (ثلاثين سنة - 30) إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية (ضماناً للنضج واكتمال الخبرة).
4. الدرجة العلمية: أن يكون حاصلاً على (إجازة الحقوق / ليسانس الحقوق) من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون.
5. السمعة: أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه من المحاكم التأديبية.

🎯 السؤال الثالث: (عقوبة الإخلال بنظام الجلسة) - [جاء اختياري بالنص في صورة 176]

"للمحكمة أن تحكم بالحبس أو الغرامة على من يخل بنظام الجلسة.. فما هو مقدار هذه العقوبة؟" (موجود في المقرر ص 268)

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- سلطة القاضي: منوط برئيس الجلسة ضبط إدارتها وحفظ النظام بها، وله أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها.
- العقوبة (حفظ الأرقام): إذا لم يمتثل الشخص لأمر القاضي وتمادي في إخلاله، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بإحدى عقوبتين:

1. الحبس: لمدة (أربع وعشرين ساعة - 24 ساعة).
2. أو الغرامة: بمبلغ (مائة جنيه - 100 جنيه). (ويكون حكم القاضي في هذه الحالة نهائياً).

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(لو قعدت تزرق في الجلسة، القاضي هيقولك اطلع بره. لو عاندت ومطلعتش وشتمت، القاضي هيحكم عليك وإنك واقف تترمي في التخشبية (24 ساعة) أو تدفع غرامة (100 جنيه). ومفيش استئناف في الحكم ده).

🎯 السؤال الرابع: (توكيل الأقارب بالمحكمة) - [جاء اختياري بالنص في صورة 176]

"هل يجوز للخصم أن يوكل شخصاً غير محامٍ (من أقاربه) للحضور عنه في المحكمة؟ وإلى أي درجة قرابة؟" (موجود في المقرر ص 279)

✍ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- القاعدة العامة: لا يجوز أن ينوب عن الخصوم أمام المحكمة إلا المحامون المقيدون بالنقابة.
- الاستثناء (توكيل الأقارب): استثنى المشرع حالة واحدة، حيث يجوز للخصم أن يوكل (الزوج، أو الأقارب، أو الأصهار) لينوبوا عنه في الحضور أمام المحكمة، وذلك بشرط ألا تتجاوز قرابتهم (الدرجة الثالثة).

💡 كبسولة الفهم بالعامية:

(الأصل إنك لازم توكل محامي. بس لو أخوك أو عمك أو جوزك بيفهم في الكلام وعايير تخليه يحضر بدالك الجلسة، القانون بيسمحك تعمل توكيل لـ (قرايبك) بس بشرط يكونوا قرايب من الدرجة الأولى أو الثانية ولحد (الدرجة الثالثة) أقصى حاجة).

🎯 السؤال الخامس: (ميعاد تسليم المحضر للصحيفة) - [جاء اختياري بالنص في صورة 176]

"كم يوماً حدده القانون للمحضر لكي يقوم بإعلان صحيفة الدعوى للخصم؟" (موجود في المقرر ص 246)

✍️ الإجابة النموذجية الأكاديمية:

- الميعاد: أوجب القانون على المحضر، بمجرد استلامه لصحيفة الدعوى من قلم الكتاب، أن يقوم بالانتقال وإعلانها للمدعى عليه خلال ميعاد أقصاه (ثلاثين يوماً - 30 يوماً) من تاريخ تسليمها إليه.
- الجزاء: إذا تأخر المحضر عن الإعلان في هذا الميعاد، لا تبطل الصحيفة، ولكن يُعاقب المحضر بغرامة من المحكمة لتأخيرته سير العدالة.

🏁 كلمة أخيرة لـ "التقفل التام".

🏆 الامتحان الشامل المحامي (بروفة ليلة الامتحان) 🏆

المادة: قانون المرافعات المدنية والتجارية | الزمن: ساعتان

✍️ القسم الأول: الأسئلة المقالية (إجباري)

السؤال الأول (أ): "تعد علانية الجلسات من أهم ضمانات التقاضي.. وضح المقصود بهذا المبدأ، والاستثناءات الواردة عليه، وهل يمتد هذا الاستثناء لعملية النطق بالحكم؟" [ورد في 172، 177]

● الإجابة النموذجية:

1. المقصود بالمبدأ: أن تكون المرافعة وإجراءات الدعوى في جلسات مفتوحة للجمهور والخصوم، لتحقيق الرقابة الشعبية وبت الطمأنينة في عدالة القضاء [49، 50].
2. الاستثناءات (سرية المرافعة): يجوز للمحكمة (من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم) جعل الجلسة سرية في 3 حالات حصراً: (مراعاة النظام العام، أو الآداب العامة، أو صيانة حرمة الأسرة).
3. النطق بالحكم (التركة): لا يمتد الاستثناء مطلقاً للنطق بالحكم. يجب أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية دائماً، وإلا وقع الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً.

السؤال الأول (ب): "ما المقصود بالقضاء المستعجل؟ وما هي المحكمة المختصة به؟ وما هما الشرطان الأساسيان للجوء إليه؟" [ورد في 3، 4، 173، 178]

● الإجابة النموذجية:

1. المقصود به: قضاء استثنائي يهدف لتوفير حماية مؤقتة وسريعة لحق يُخشى عليه من الضرر إذا اتبعنا الإجراءات العادية [3، 4].
2. المحكمة المختصة: (نوعياً): قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الجزئية. (محلّياً): محكمة موطن المدعى عليه أو موقع التنفيذ.
3. الشروط: (أ) الاستعجال: وجود خطر محقق يهدد الحق. (ب) عدم المساس بأصل الحق: أن يقتصر الطلب على إجراء تحفظي ولا يفصل في أصل النزاع (كالملكية).

القسم الثاني: ضع علامة (صح) أو (خطأ) مع تصويب الخطأ

(هذا القسم يختبر دقة تركيزك في الألفاظ)

1. تقتصر محاكم الدرجة الأولى في النظام القضائي المصري على المحاكم الجزئية فقط. [ورد في 178، 180]

- العبارة خاطئة. ✗
- التصويب: محاكم الدرجة الأولى تنقسم إلى طبقتين: المحاكم الجزئية (لل قضايا البسيطة)، والمحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة [73، 74].

2. إذا غاب المدعي عن حضور الجلسة الأولى، تقرر المحكمة فوراً ودون شروط اعتبار الدعوى كأن لم تكن. [ورد في 173، 176، 178]

- العبارة خاطئة. ✗
- التصويب: إذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه، يكون للمدعى عليه الخيار إما بطلب (شطب الدعوى) أو طلب (الفصل فيها). أما "كأن لم تكن" فتُحكم بها المحكمة إذا تم تجديد الدعوى من الشطب وغاب الخصوم للمرة الثانية، أو إذا لم تُجدد خلال 60 يوماً [137، 138].

3. يجوز للمحكمة أن تقبل من الخصوم توكيل أقاربهم في الحضور عنهم حتى الدرجة الرابعة. [ورد في 176]

- العبارة خاطئة. ✗
- التصويب: يجوز توكيل الأقارب (أو الزوج أو الأصهار) ولكن بشرط ألا تتجاوز القرابة (الدرجة الثالثة) فقط [141، 279].

4. الدفوع الشكلية يجب إداؤها قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك بها. [ورد في 176، 178]

- العبارة صحيحة. ✓
- التعليل: لأن التكلم في موضوع الحق يُعد تنازلاً ضمناً عن التمسك ببطلان الإجراءات الشكلية.

القسم الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

(هنا تلعب الأرقام دور البطولة)

1. لا يجوز للمُحضر إجراء إعلان الأوراق القضائية للخصوم قبل الساعة [117، 173، 179] (أ) السادسة صباحاً. (ب) السابعة صباحاً. ☒ (ج) الثامنة صباحاً.
2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أمام المحكمة هو [99، 173، 178] (أ) 24 ساعة. ☒ (ب) 3 أيام. (ج) أسبوع.
3. لا يصح للمحامي بغير (تفويض/توكيل خاص) من الخصم القيام بـ [142، 178، 179] (أ) الإقرار بالحق. (ب) قبول اليمين. (ج) ترك الدعوى والتنازل. (د) جميع ما سبق. ☒
4. الميعاد الذي يجب أن ينقضي بتمامه (يخلص كاملاً) قبل اتخاذ الإجراء، يُسمى الميعاد [98، 173، 179] (أ) الكامل. ☒ (ب) الناقص. (ج) المرتد.
5. إذا تدخل شخص في الدعوى ليطالب بالحق (نفسه) وضد طرفي الخصومة الأصليين، يُسمى تدخلاً [151، 173] (أ) تحفظياً. (ب) انضمامياً. (ج) اختصاصياً (هجومياً). ☒

كبسولة "ما قبل اللجنة بـ 5 دقائق" (الوصايا السبع)

صديقي، وأنت تقف أمام باب اللجنة، تذكر هذه المفاتيح السبعة التي صغناها معاً:

1. سرية / علانية: المرافعة (ممكن سرية) ← الحكم (علني بالاطل لو سري).
2. بطلان / انعدام: توقيع المحامي ناقص (بطلان) / محكمة عادية حكمت في سيادة (انعدام).
3. كامل / ناقص: تستناه يخلص (كامل) / عمله جواه (ناقص).
4. شطب / كأن لم تكن: غابوا أول مرة (شطب 60 يوم) / غابوا ثاني مرة (كأن لم تكن).
5. المحاكم: جزئي (1) ← ابتدائي (3) ← استئناف (3) ← نقض (5 أو 11).
6. القاضي المستعجل: سريع جداً ← بشرط (عدم المساس بأصل الحق).
7. أرقام المحضر: يشغل من (7 ص لـ 8 م) ← ولو سلم الورقة للقسم يبيعت جواب مسجل خلال (24 ساعة).

هذا البنك هو "مفرمة" ليلة الامتحان لتنشيط ذاكرتك في ثوانٍ معدودة.

استعد، فهذا هو (الحصاد الشامل).. بسم الله:

🔥 بنك الأسئلة النارية (حصاد امتحانات المرافعات) 🔥

🎯 أولاً: طلقات (الصح والخطأ) السريعة:

(اختبر سرعة بديهتك، وانظر للتعليل)

1. يُحال القاضي إلى التقاعد إذا بلغ السن المقررة لذلك، وهي سن الستين.
- خطأ: السن المقررة لتقاعد القضاة هي (سبعون سنة - 70) ضماناً لاستقرارهم وعدم قابليتهم للعزل.
2. تتم ترقية القضاة في المحاكم الابتدائية على أساس الكفاءة فقط.
- خطأ: الترقية في الدرجات الأولى تكون على أساس (الأقدمية المطلقة) لمنع تدخل السلطة التنفيذية والمحابة.
3. يختص قلم المُحضرين بقيد صحيفة الدعوى في السجل المخصص لذلك.
- خطأ: قيد الصحيفة وحفظ الملفات من اختصاص (قلم الكُتاب)، أما المُحضر فاختصاصه الإعلان والتنفيذ [111، 114].
4. لا يجوز النطق بالحكم في جلسة سرية أبداً حتى لو كانت المرافعة سرية. [178، 180]
- صحيح: النطق بالحكم يجب أن يكون في جلسة علنية دائماً وإلا وقع الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً.
5. الميعاد الذي يجب أن ينقضي بتمامه قبل اتخاذ الإجراء هو الميعاد الناقص.
- خطأ: الميعاد الذي يجب أن ينقضي وننتظره هو (الميعاد الكامل) كالتكليف بالحضور. أما الناقص فيجب اتخاذ الإجراء (خلاله).
6. إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، سقط الحق في الإجراء. [178، 181]
- خطأ: إذا صادف آخر يوم عطلة، فإن الميعاد (يمتد) تلقائياً إلى أول يوم عمل تالٍ.
7. يجب على المدعى عليه أن يُبدي دفوعه الشكلية قبل التكلم في الموضوع. [176، 181]
- صحيح: الدفوع الشكلية تسقط إذا تم إبدائها بعد التكلم في الموضوع، لأن التكلم في الموضوع تنازل ضمني عن التمسك بالشكل.
8. يجوز للمدعي تقديم طلبات عارضة شفوية في الجلسة في غياب المدعى عليه.
- خطأ: يُشترط لقبول الطلبات العارضة شفوية في الجلسة أن تتم في (حضور الخصم)، وإلا وجب إعلانها له بصحيفة رسمية.
9. تبطل صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محامٍ مقيد بالنقابة.
- صحيح: توقيع المحامي بيان جوهرى أوجبه القانون لضمان جدية الدعوى، وتخلفه يترتب البطلان المطلق [108، 109].
10. يقصد بمبدأ مجانية القضاء إعفاء الخصوم تماماً من الرسوم القضائية. [178، 180]
- خطأ: مجانية القضاء تعني أن القاضي لا يتقاضى أجره من الخصوم، ولكن الدولة تُحصل (رسوماً قضائية) للحد من الدعاوى الكيدية.

🎯 ثانياً: طلقات (الاختيار من متعدد) المباشرة:

(الأرقام والكلمات المفتاحية التي تخدم الطلاب)

1. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أمام المحكمة هو: [173، 178]

- (أ) 3 أيام.
- (ب) 24 ساعة. ☒
- (ج) 8 أيام.

2. يعلن المُحضر صحيفة الدعوى للخصم خلال من تاريخ تسليمها إليه: [176، 181]

- (أ) 15 يوماً.
- (ب) 30 يوماً. ☒
- (ج) 3 أيام.

3. لا يجوز إجراء الإعلان بواسطة المُحضر قبل الساعة صباحاً: [173، 179]

- (أ) السابعة صباحاً (7 ص). ☒
- (ب) الثامنة صباحاً (8 ص).
- (ج) التاسعة صباحاً (9 ص).

4. إذا غاب تقرر المحكمة شطب الدعوى: [173، 176، 178]

- (أ) المدعي.
- (ب) المدعى عليه.
- (ج) المدعي والمدعى عليه (الطرفان معاً). ☒

5. الدفع يوجه إلى صحة إجراءات الخصومة ولا يمس أصل الحق: [173، 176، 178]

- (أ) الشكلي. ☒
- (ب) الموضوعي.
- (ج) بعدم القبول.

6. التدخل يقصد به تقوية مركز أحد الخصوم ومساندته لحماية مصلحة المتدخل: [173، 178]

- (أ) الانضمامي (التحفظي). ☒
- (ب) الاختصامي (الهجومي).
- (ج) الإدخال.

7. للمحكمة أن تحكم على من يخل بنظام الجلسة بالحبس أو بغرامة مائة جنيه:

- (أ) 24 ساعة. ☒
- (ب) أسبوع.
- (ج) شهر.

8. لا يصح للمحامي بغير تفويض (توكيل خاص) القيام بـ: [173، 178، 179]

- (أ) الإقرار بالحق.
- (ب) ترك الدعوى والتنازل.
- (ج) توجيه اليمين.
- (د) جميع ما سبق. ☒

9. إذا امتنع المطلوب إعلانه (الخصم) عن الاستلام، يسلم المُحضر الورقة لجهة الإدارة ويخطر به بكتاب مسجل خلال:

- (أ) 24 ساعة. ✓
- (ب) 48 ساعة.
- (ج) 3 أيام.

10. المحكمة التي توصف بأنها صاحبة "الولاية العامة" أو الاختصاص الشامل هي:

- (أ) المحكمة الجزئية.
- (ب) المحكمة الابتدائية. ✓
- (ج) محكمة النقض.

💡 شفرة "الدقائق الأخيرة" (الكبسولة النهائية) 💡

يا صديقي، قبل أن تسلم الورقة، راجع هذه المتناقضات السريعة في رأسك:

- الكاتب ← يكتب محضر الجلسة (لو ممضاش يبقى المحضر باطل).
- المحضر ← ينزل الشارع يسلم الإعلان من 7 الصبح لـ 8 بالليل.
- الدفعوع الشكلية ← التلكيك على الورق ← تتقال (قبل الكلام في الموضوع).
- الدفعوع الموضوعية ← ضرب في الحق نفسه ← تتقال (في أي وقت).
- الشطب ← الخصوم غابوا (أول مرة) ← يتجدد خلال 60 يوم.
- كأن لم تكن ← الخصوم غابوا (تاني مرة) ← القضية ماتت.

🎉 الله أكبر والله الحمد! 🎉 بهذا يا صديقي نكون قد ختمنا المنهج بالكامل

🎉 ختاماً 🎉

"لا تنسى الحفاظ على الصلاة ولا تترك وردك من القرآن ولو صفحة، ولا تفرط في أذكار الصباح والمساء، وليكن الغالب على أخلاقك الرحمة والعفو والصمت إلا فيما تَرجو ثوابه." ♥